

Aula 07

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Administrativo*

Autor:

**Herbert Almeida, Equipe Direito
Administrativo**

18 de Novembro de 2025

Índice

1) Controle da Administração Pública - teoria	3
2) Controle Legislativo	13
3) Controle Judicial	18
4) Questões Comentadas - Controle da Administração Pública - FCC	20
5) Lista de Questões - Controle da Administração Pública - FCC	52



CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Noções introdutórias

O controle da Administração Pública é um poder-dever de fiscalização e revisão da atuação administrativa para garantir a conformação com o ordenamento jurídico e com a boa administração. Isso quer dizer que o controle vai além da legalidade e legitimidade, alcançando, inclusive, aspectos de eficiência, eficácia e efetividade.

No entanto, existem diversas formas de controle, cada uma com finalidades e características específicas, que iremos estudar no decorrer da aula.

O art. 70, *caput*, da Constituição da República apresenta um importante dispositivo no que se refere ao controle da Administração Pública, apresentando o controle, quanto à natureza, em **contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial**. O mencionado dispositivo ainda aborda os **aspectos da fiscalização** quanto à **legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas**.

Vamos, então, detalhar as partes mais relevantes sobre estes tipos ou formas de controle.

Natureza e aspectos da fiscalização

O art. 70, *caput*, da Constituição da República apresenta um importante dispositivo no que se refere ao controle da Administração Pública, vejamos:

*Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo **Congresso Nacional**, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.*

Por esse dispositivo, podemos analisar o controle da Administração Pública quanto à **natureza** em **contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial**. Essas são as atividades tipicamente fiscalizadas pelos órgãos de controle, informando aquilo que poderá ser fiscalizado.

O art. 70, *caput*, da CF ainda aborda os aspectos do controle quanto à **legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas**.

O controle de **legalidade** verifica a obediência das normas legais pelo responsável fiscalizado. Assim, o objetivo é analisar se os responsáveis pelo órgão ou entidade estão observando aquilo que o ordenamento jurídico determina.

A **legitimidade**, por sua vez, é um complemento à legalidade. Para ser legítimo, um ato deve atender à moralidade, à conformação do ato com os valores e princípios do direito e da Administração Pública,



destinando-os aos objetivos estatais. Assim, um ato legítimo deve observar o interesse público, a moralidade, a impessoalidade, etc.

Portanto, a **legalidade e a legitimidade**, juntas, determinam que os agentes públicos devem observar o ordenamento jurídico, a moralidade, os princípios administrativos e o objetivo ou finalidade pública prevista no Direito.

A **economicidade**, ou princípio da economicidade, está intimamente relacionada ao princípio da eficiência. Tecnicamente, a economicidade é definida como a minimização de custos no desenvolvimento de uma atividade, sem comprometer os padrões de qualidade. Nesse contexto, um ato deve ser o mais econômico possível, desde que o padrão de qualidade previsto seja mantido. Não é simplesmente o menor custo, mas o custo adequado aos fins desejados. Trata-se, ademais, de uma análise de custo/benefício da atuação administrativa.

Por fim, a Constituição ainda determina que o controle da Administração Pública deverá verificar a **aplicação de subvenções** (que são as transferências destinadas a cobrir **despesas de custeio das entidades beneficiadas**) e **renúncias de receitas** (que implicam na redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios).

Vejamos como este assunto pode ser exigido em concursos.



(Cebbraspe – STJ/2018) Cabe ao Poder Legislativo o poder-dever de controle financeiro das atividades do Poder Executivo, o que implica a competência daquele para apreciar o mérito do ato administrativo sob o aspecto da economicidade.

Comentários: o Poder Legislativo exerce o controle externo das atividades do poder executivo, incluindo o aspecto da economicidade (art. 70 CF). Para a Profª. Di Pietro, a economicidade é uma questão de mérito, para verificar se o órgão procedeu, na aplicação da despesa pública, de modo mais econômico, atendendo, por exemplo, a uma adequada relação custo-benefício. Portanto, correta a questão. Ressalta-se, no entanto, que este controle de mérito é um controle limitado, pois não envolve a competência para revogar um ato da Administração, mas de verificá-lo, quanto à economicidade, sem substituir a atuação do administrador público.

Gabarito: correto.



Controle quanto à origem ou ao posicionamento do órgão controlador

Controle interno

Pontua Hely Lopes Meirelles¹ que o controle interno é todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, no âmbito da própria Administração. Dessa forma, o controle realizado pelo Poder Executivo sobre seus serviços e agentes é considerado interno. Da mesma forma, será interno o controle realizado pelo Legislativo ou Judiciário, por seus órgãos administrativos, no exercício de suas funções atípicas de administrar.

Na CF/88, o controle interno encontra-se disciplinado especialmente no art. 74, que impõe que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário mantenham, de **forma integrada**, sistema de controle interno com a finalidade de:

- a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
- b) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
- d) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Além disso, caso os responsáveis pelo controle interno tomem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, devem dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária².

Controle externo

O controle externo é aquele realizado por um Poder sobre os atos administrativos praticados por outro Poder, como ocorre quando o Poder Judiciário anula um ato administrativo do Poder Executivo, por exemplo.

Logo, quando o Judiciário anula um ato do Executivo, teremos um controle externo. Quando o Legislativo susta ato normativo do Poder Executivo, também temos controle externo. Ademais, quando o Executivo veta projeto de lei aprovado no Legislativo, também temos controle externo. Por fim, também é denominado controle externo o controle realizado pelo Tribunal de Contas. Esse, por sinal, recebe essa denominação da própria Constituição Federal, consoante previsto no art. 71. Por fim, o Ministério Público também faz controle externo quando fiscaliza atos dos Poderes.

¹ Meirelles, 2013, p. 742.

² Significa que o titular pelo controle interno pode ser condenado junto com o responsável pela ilegalidade ou irregularidade. Imagine que o órgão de controle interno tenha ciência de um desvio de R\$ 10.000,00, mas não denuncie ao TCU. Assim, poderá ser condenado a ressarcir o dano de R\$ 10.000,00 junto com a pessoa que desviou o dinheiro.



A doutrina não é pacífica quanto ao **controle exercido pela Administração Direta sobre a Indireta**. Maria Sylvia Zanella Di Pietro e José dos Santos Carvalho Filho informam que essa é uma modalidade de **controle externo**. O Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello, por sua vez, entende que se trata de um tipo diferente de controle interno que o eminente autor chegou a chamar de controle **interno exterior**. Finalmente, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo advogam que o controle exercido pela Administração Direta sobre a Indireta se trata de **controle interno**.

A pergunta relevante que o aluno deve se fazer neste momento é: *“e na prova, o que eu devo fazer?”* A minha dica é sempre analisar o contexto da questão, pois, muitas vezes, o avaliador já dá uma “dica” do direcionamento da assertiva. Veremos que isso não costuma ser um grande problema durante a resolução de questões.

Controle popular

O patrimônio público não pertence aos administradores, mas à população. É por isso que um dos princípios basilares da Administração Pública é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Por conseguinte, o texto constitucional apresenta diversos dispositivos que facultam o controle popular, seja ele exercido diretamente ou por meio dos órgãos com essa função institucional.

Nesse contexto, o §3º, art. 37, CF, dispõe que a lei disciplinará as **formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta**, regulando especialmente: (a) as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; (b) o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, com exceção das ressalvas previstas no próprio texto constitucional (art. 5º, X e XXXIII); (c) a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

Outro exemplo consta no art. 74, §2º, da Constituição que prevê que *“qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União”*.

Além disso, o art. 5º, XXXIII, da Carta Política estabelece que *“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”*. Ainda no art. 5º, o inciso LXXIII dispõe que *“qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural”*.

Um último exemplo encontra-se previsto no art. 31, §3º, da Constituição da República, que determina que as contas dos municípios devem ficar, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Tal dispositivo foi ampliado em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), que *“as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, **durante todo o exercício**, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade”* (LRF, art. 49).





Assim, seja na Constituição ou nos atos normativos infraconstitucionais, existem diversos dispositivos que facultam o controle popular.

(Cebbraspe – TRE BA/2017) O exercício do direito de petição, mecanismo tradicional de controle popular, depende do pagamento de taxas.

Comentários: o direito de petição encontra-se capitulado no art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal, que diz que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

Gabarito: errado.

Controle quanto ao fundamento ou amplitude

Controle hierárquico

O controle hierárquico se observa quando há o escalonamento vertical de órgãos, situação em que os órgãos inferiores encontram-se **subordinados** aos superiores. Por conseguinte, os órgãos de cúpula possuem controle pleno sobre os subalternos, sem precisar de uma lei ou outra norma específica para lhe outorgar a competência de controle.

Nesse contexto, o controle hierárquico possui quatro características principais: (a) é **pleno**, pois abrange o mérito e a legalidade; (b) é **permanente**, uma vez que pode ser exercido a qualquer tempo; (c) é **absoluto**, porque independe de previsão legal; (d) será sempre um **controle interno**, uma vez que ocorre no âmbito da mesma Administração.

Este é o controle típico do Poder Executivo, em que um órgão superior controla o inferior. Por exemplo, um Ministério exerce o controle hierárquico sobre suas secretarias, que controlam hierarquicamente suas superintendências, que, por sua vez, estabelecem controle hierárquico sobre as delegacias e assim por diante.

Segundo Hely Lopes Meirelles, o controle hierárquico “*pressupõe as faculdades de supervisão, coordenação, orientação, fiscalização, aprovação, revisão e avocação das atividades controladas, bem como os meios corretivos dos agentes responsáveis*”³.

Finalmente, quanto à observação de que este controle independe de previsão legal, a doutrina dispõe que a lei cria a estrutura hierárquica, subordinando um órgão ao outro e, por conseguinte, outorgando o controle pleno. Dessa forma, não há porque uma nova lei criar a competência para fiscalização, uma vez que essa faculdade já decorre diretamente da hierarquia.

³ Meirelles, 2013, p. 742.



Controle finalístico

É o controle exercido **pela Administração Direta sobre a Indireta**, ou seja, é aquele em que não existe hierarquia, mas **vinculação**. Segundo Hely Lopes Meirelles, o controle finalístico é “o que a norma legal estabelece para as entidades autônomas, indicando a autoridade controladora, as faculdades a serem exercitadas e as finalidades objetivadas”. Por esse motivo, trata-se de um controle que será sempre **limitado e externo**.

Como não há hierarquia na relação, esse controle é bem menos amplo que o controle hierárquico, ocorrendo dentro dos limites previstos em lei. Vale dizer, enquanto o controle hierárquico é amplo e independe de previsão legal, o controle finalístico depende de previsão legal, que estabelecerá as hipóteses e os limites de atuação.

Ainda nos ensinamentos de Meirelles, o controle finalístico é um controle teleológico, de verificação do enquadramento da instituição no programa geral de Governo e do acompanhamento dos atos de seus dirigentes no desempenho de suas funções estatutárias, com o objetivo de garantir o atingimento das finalidades da entidade controlada.

Finalizando, cumpre observar que a doutrina também chama o controle finalístico de **tutela** ou, nos termos do Decreto-Lei 200/1967, de **supervisão ministerial**. Por fim, ainda é possível designá-lo como controle por **vinculação**, em contraposição ao controle hierárquico que ocorre por subordinação.

Vamos resolver algumas questões.



(FCC – TRE SP/2017) O controle exercido pela Administração direta sobre a Administração indireta denomina-se poder de tutela, que não pressupõe hierarquia, mas apenas controle finalístico, que analisa a aderência da atuação dos entes que integram a Administração indireta aos atos ou leis que os constituíram.

Comentários: o princípio da tutela (ou do controle) trata do controle da Administração direta sobre a indireta. Em tal situação, não existe subordinação, mas apenas vinculação, para fins de tutela ou controle finalístico. Tal controle tem por finalidade apurar se a atuação da Administração indireta está alinhada às suas finalidades legais, ou seja, se as entidades administrativas estão cumprindo as finalidades constantes em suas leis de criação (ou de autorização). Trata-se aqui, também, da aplicação de um outro princípio, o da especialidade.

Gabarito: correto.



Controle quanto ao momento

Controles prévio, concomitante ou posterior

O **controle prévio** (preventivo ou *a priori*) é exercido antes da **conclusão** ou **operatividade** do ato, como requisito para a sua eficácia ou validade.

O **controle concomitante** é aquele que é realizado durante o processo de formação do ato ou durante o desenvolvimento da conduta administrativa. Segundo Hely Lopes Meirelles, este controle tem a finalidade de verificar a regularidade da formação do ato.

O **controle subsequente** (corretivo ou *a posteriori*) é realizado após a conclusão do ato controlado, tendo como objetivo corrigir eventuais defeitos, declarar sua nulidade ou dar-lhe eficácia.

Controle quanto ao aspecto

Quanto ao aspecto, o controle pode ser de legalidade e legitimidade e de mérito.

O controle de **legalidade** e **legitimidade**, já estudado preliminarmente acima, possui o objetivo de verificar a conformação do ato ou procedimento administrativo com as normas legais e os preceitos administrativos. Essa é uma hipótese de controle que pode ser exercida tanto pela própria Administração, quanto pelos Poderes Legislativo e Judiciário. A diferença é que a Administração o exerce de ofício ou por provocação; enquanto o Legislativo só poderá exercê-lo nos casos previstos na Constituição; e, por fim, o Poder Judiciário só atuará mediante provocação, através da devida ação judicial. Com efeito, os atos ilegais ou ilegítimos são passíveis apenas de anulação, já que não se pode falar em revogação daquilo que não se encontra em conformação com a lei.

O controle de **mérito**, por outro lado, atua sobre a conveniência ou oportunidade do ato controlado. Logo, é um controle que ocorre sobre os atos discricionários.

Em geral, este tipo de controle é exercido pela própria Administração que executou o ato. Assim, em regra, somente o Poder que editou um ato administrativo poderá exercer o controle do mérito desse ato. Isso porque o mérito se expressa em um ato válido, sendo que o seu desfazimento se faz pela **revogação**.

Nesse contexto, o Poder Judiciário não poderá adentrar no mérito da decisão, ou seja, em nenhuma hipótese o controle judicial adentrará no juízo de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa que editou o ato, pois a esse Poder só cabe avaliar a legalidade e legitimidade, mas não o mérito.

Todavia, não se deve confundir mérito com discricionariedade. O Poder Judiciário pode sim analisar os atos discricionários, verificando se eles encontram-se dentro dos parâmetros definidos na lei e no Direito. Se, eventualmente, um ato discricionário mostrar-se desarrazoado ou desproporcional, o Poder Judiciário poderá **anulá-lo** em virtude de sua **ilegalidade ou ilegitimidade**.

O Poder Legislativo, por sua vez, poderá realizar o controle de mérito da função administrativa (seja do Poder Executivo, o que é mais comum; ou do Poder Judiciário quando estiver exercendo sua função



administrativa). Todavia, esse controle só é possível em **caráter excepcional** e nas **hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal**.

Esse controle do Poder Legislativo sobre o mérito das decisões do Poder Executivo costuma ser chamado de **controle político**, uma vez que se reveste de ampla discricionariedade. Vale dizer, não se trata de um controle técnico, nem mesmo de legalidade, é, isso sim, um controle altamente subjetivo outorgado pela Constituição Federal ao Poder Legislativo. Falaremos disso ainda nessa aula.

Controle exercido pela Administração Pública

O controle exercido pela Administração Pública, ou simplesmente **controle administrativo**, ocorre quando a própria Administração controla os seus atos. Com efeito, será sempre um controle interno, vez que se instaura dentro de um mesmo Poder, sendo um controle de legalidade e mérito.

De início, devemos lembrar que o controle administrativo é mais comum no Poder Executivo, uma vez que é o responsável precípua pela função administrativa. Porém, todos os Poderes podem exercer o controle administrativo quando estiverem no exercício da função administrativa. Assim, quando o Poder Legislativo ou o Poder Judiciário fiscalizam os seus próprios atos administrativos, estão exercendo o controle administrativo. Porém, quando esses poderes atuam sobre as competências do Poder Executivo, por exemplo, estarão exercendo outras formas de controle, como a legislativa e judicial.

A base do controle administrativo é o exercício da **autotutela**, conforme se expressa na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

Súmula 473 – A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Por conseguinte, esse é um controle que alcança a legalidade, permitindo a anulação dos atos inválidos, assim como o mérito, do qual se pode revogar os atos inconvenientes e inoportunos.

Além disso, o controle administrativo pode ocorrer de ofício, ou seja, iniciado pela própria Administração; ou mediante provocação do interessado pelos meios previstos em lei.

Ademais, existem diversos instrumentos utilizados no controle administrativo, dos quais podemos destacar: (a) fiscalização hierárquica; (b) o direito de petição; (c) o processo administrativo, incluindo os recursos administrativos; (d) o instrumento da arbitragem.



(PM CE - 2014) O controle administrativo sobre os órgãos da administração direta é um controle interno, que permite à administração pública anular os próprios atos, quando ilegais, ou revogá-los, quando inoportunos ou inconvenientes.

Comentários: vejamos o conteúdo da Súmula 473 do STF:

Súmula 473 – *A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.*

Com efeito, o controle administrativo é sempre um controle interno, que permite que a Administração Pública anule seus próprios atos, quando ilegais, ou revogue-os por motivo de conveniência ou oportunidade.

Gabarito: correto.

(TCDF - 2013) O controle administrativo é um controle de legalidade e de mérito, exercido exclusivamente pelo Poder Executivo sobre suas próprias condutas.

Comentários: de fato o controle administrativo é um controle de legalidade e mérito. No entanto, todos os Poderes exercem esse tipo de controle quando estiverem no exercício da função administrativa. Logo, não é exclusividade do Poder Executivo, o que torna a questão errada.

Gabarito: errado.

Recurso administrativo

Vamos empregar a expressão recurso administrativo, em sentido amplo, para tratar das várias modalidades direcionadas a propiciar o reexame das decisões internas da Administração, a exemplo da reclamação administrativa, da representação, do pedido de reconsideração, do recurso hierárquico próprio, do recurso hierárquico impróprio e a revisão, vejamos:

- a) **reclamação administrativa:** possui uma definição ampla para representar o ato pelo qual o administrado, seja ele servidor público ou particular, manifesta o seu inconformismo com alguma decisão administrativa que lhe afete direitos ou interesses. O ponto chave da reclamação administrativa é que ela ocorre quando o administrado deseja que a Administração reveja um ato que esteja afetando um direito ou interesse próprio;
- b) **representação:** é a denúncia feita por qualquer pessoa sobre irregularidades. Nesse caso, o administrado não está reclamando um direito seu afetado diretamente, mas apenas apresentando à Administração alguma irregularidade que entende que deve ser corrigida. Por exemplo, o art. 74, §2º, da CF, estabelece que “qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União”;
- c) **pedido de reconsideração:** é o pedido feito à mesma autoridade que emitiu o ato, para que esta o aprecie novamente;
- d) **recurso hierárquico próprio:** pode ser chamado simplesmente de recurso hierárquico ou apenas recurso, em sentido estrito. Trata-se do pedido de reexame do ato dirigido à **autoridade hierarquicamente superior** àquela que editou o ato.



- e) **recurso hierárquico impróprio**: são recursos dirigidos a órgãos especializados na apreciação de recursos específicos e que, portanto, **não estão relacionados hierarquicamente** com a autoridade que editou o ato. Portanto, nesse caso, não há hierarquia entre a autoridade que editou a decisão e aquela que irá analisar o recurso. Por não existir hierarquia, esse tipo de recurso **só é possível quando há previsão legal**, atribuindo a competência e estabelecendo os limites de seu exercício pelo órgão controlador. Um exemplo é o recurso direcionado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que é um órgão especializado no julgamento de recursos contra as decisões de delegacias da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- f) **revisão**: finalmente, o pedido de revisão é aquele destinado a rever a aplicação de sanções, pelo **surgimento de fatos novos**, não conhecidos no momento da decisão original. Nesse contexto, a Lei 9.784/1999, como exemplo, estabelece que os “processos administrativos de que resultem sanções poderão ser **revistos**, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada” (art. 65).

Vejamos como isso pode ser exigido em concursos.



(CNJ - 2013) Com base no princípio da autotutela, e em qualquer tempo, a administração pública tem o poder-dever de rever seus atos quando estes estiverem eivados de vícios.

Comentários: com base no princípio da autotutela, a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus atos quando estiverem eivados de vícios (ilegalidades). No entanto, isso não ocorre a qualquer tempo. Nessa perspectiva, vamos dar uma olhada no conteúdo do art. 54 da Lei 9.784/1999:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Outras leis específicas podem estabelecer outros prazos. Caso não exista nenhuma previsão legal, a doutrina adota o prazo prescricional de dez anos que consta no art. 205 do Código Civil.

Gabarito: errado.



Controle legislativo

O controle exercido pelo Poder Legislativo sobre a Administração Pública costuma ser chamado de **controle legislativo**. Esse controle ocorre em qualquer esfera de governo, seja federal, estadual, distrital ou municipal.

Inicialmente, devemos observar que o Poder Legislativo também realiza o controle interno sobre os seus próprios atos. Nesse caso, o órgão nada mais está fazendo do que o controle administrativo sobre o exercício de sua função atípica de administrar.

Assim, chama-se de controle legislativo somente o exercício da **função típica de fiscalização** que o Poder Legislativo exerce sobre os atos dos demais poderes, sobremaneira do Poder Executivo e de sua Administração Indireta.

Basicamente, o controle legislativo manifesta-se de duas maneiras: (a) **controle político**, também chamado de **controle parlamentar direto**, que é aquele exercido diretamente pelo Congresso Nacional, por suas Casas, pelas comissões parlamentares, ou diretamente pelos membros do Poder Legislativo; (b) **controle exercido pelo Tribunal de Contas** (também chamado de controle parlamentar indireto ou simplesmente controle técnico).

Controle parlamentar direto

São diversas as competências previstas para que o Congresso Nacional exerça o controle externo da Administração Pública. A maioria dessas competências estão disciplinadas no art. 49 da Constituição Federal, mas podemos observar algumas hipóteses nos artigos 50, 70 e 71. Muitas dessas atribuições, por serem eminentemente políticas, são objeto de estudo do Direito Constitucional, a exemplo da autorização para que o Presidente da República declare guerra. Essas situações não se relacionam com a atividade administrativa e, por conseguinte, não são objeto de estudo do Direito Administrativo.

Outras competências, ainda que exercidas sobre o controle político, causam algum impacto no exercício da função administrativa, eis porque podem ser objeto de estudo deste curso. Vejamos alguns exemplos:

- a) **sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa (CF, art. 49, V);**

O art. 84, IV, da Constituição Federal, estabelece que cabe privativamente ao Presidente da República expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Trata-se do exercício do que chamamos de poder regulamentar.

Em que pese a Constituição mencionar “poder regulamentar”, na verdade se trata de sustar os **atos normativos** que exorbitem do “poder normativo”, uma vez que essa atribuição alcança a edição de todos os tipos de atos normativos, como uma portaria normativa de algum ministro de Estado.

- b) **julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo (art. 49, IX);**



Especificamente no que se refere às contas do Presidente da República (e dos governadores e prefeitos nos demais níveis), caberá ao Tribunal de Contas emitir um **parecer prévio** (CF, art. 71, I), enquanto o julgamento é de competência do Congresso Nacional. Vamos tratar disso novamente nas competências do Tribunal de Contas da União, mas o relevante é que as contas do chefe do Poder Executivo são julgadas pelo Poder Legislativo.

Todavia, nas demais situações (contas dos responsáveis pelos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e do próprio Poder Legislativo), a competência para julgamento será do Tribunal de Contas, sendo que nem mesmo as constituições estaduais podem dispor de maneira diversa.

- c) fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta (CF, art. 49, X);
- d) exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública federal, mediante controle externo (CF, art. 70, *caput*);

Por fim, outra atribuição exercida em conjunto pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas da União é a **sustação de contratos que apresentarem alguma ilegalidade**, nos termos do art. 71, X, §1º e 2º, da CF. Vamos detalhar essa situação em seguida.

Controle exercido pelo Tribunal de Contas da União

Como visto acima, existem diversas formas de controle externo. Contudo, a CF/88 destacou uma atividade específica, qual seja, o controle da gestão pública, cujo titular é o Congresso Nacional. Assim, é importante a transcrição do artigo 70 e o caput do artigo 71 da CF/88, vejamos:

*Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo **Congresso Nacional**, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.*

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

*Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o **auxílio** do Tribunal de Contas da União ao qual compete [...]*

Nesse contexto, a titularidade do controle externo cabe ao Congresso Nacional. Contudo, a maior parte das competências no que diz respeito ao controle externo são dos tribunais de contas.

Em síntese, algumas atividades de controle externo são exercidas unicamente pelo Legislativo, outras somente pelos TCs e, por fim, algumas são exercidas conjuntamente pelo TC e pelo CN. Exemplos:

- julgar as contas dos administradores públicos: competência do Tribunal de Contas;
- julgar as contas do Presidente da República: competência do Congresso Nacional;



→ sustação de contratos: cabe ao TC determinar ao órgão que tome as medidas para o exato cumprimento da Lei; se o órgão não cumprir, o TC informa o Congresso Nacional para que ele tome as medidas necessárias para sustação; se o CN ou o Poder Executivo não tomarem as medidas necessárias em até 90 (noventa) dias, o TC poderá decidir sobre a sustação.

As competências do Tribunal de Contas estão previstas no artigo 71 da CF, vamos trazer as mais importantes¹:

- a) **apreciar** as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante **parecer prévio** que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento (CF, art. 71, I);

Destaca-se que a competência para **julgar** é do Congresso Nacional, limitando-se o Tribunal a emitir **parecer prévio** em até sessenta dias a contar do recebimento. Este parecer deve ser conclusivo, sobre a regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.

- b) **julgar** as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público (CF, art. 71, II);

Para os administradores o TC de fato **julga** as contas. Quanto ao julgamento só cabe recurso ao próprio Tribunal de Contas. Ou seja, não há recurso ao Legislativo ou Judiciário. Ressalvado, é claro, o direito da pessoa de recorrer ao Judiciário para anular o julgamento por ilegalidade. Assim, o Judiciário limita-se a anular a decisão, mas jamais revê-la.

- c) apreciar, **para fins de registro**, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório (CF, art. 71, III);

Não se efetua o registro da admissão de pessoal para cargo em provimento em comissão, uma vez que esses são de livre nomeação e exoneração. Quanto às aposentadorias, só não se faz o registro das melhorias posteriores que não alterarem o fundamento legal do ato que concedeu o benefício.

- d) fiscalizar a **aplicação de quaisquer recursos repassados pela União** mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município (CF, art. 71, VI);

A fiscalização decorre da origem do recurso. Assim, sempre que for repassado recursos por meio de convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, caberá ao Tribunal de Contas da União à fiscalização.

- e) **prestar as informações** solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,

¹ A leitura de todos os dispositivos dos artigos 70 ao 75 da Constituição Federal é muito recomendada.



operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas (CF, art. 71, VII);

Deve-se observar que o Tribunal de Contas não tem o dever de prestar informações solicitadas individualmente por um parlamentar. A solicitação deve ser do Congresso, de qualquer de suas Casas (Senado Federal ou Câmara dos Deputados), ou por qualquer de suas comissões (pode ser comissão permanente, temporária, mista, etc.).

- f) **aplicar aos responsáveis**, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, **as sanções previstas em lei**, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

O TC tem competência para aplicar multa, que tem natureza sancionatória (penalização), sujeita, portanto, à prescrição. Além disso, a Corte de Contas pode determinar o ressarcimento. Porém, a devolução de recursos não constitui uma sanção, pois o Estado está apenas reavendo os seus valores. Dessa forma, a ação de ressarcimento é imprescritível, conforme consta no §5º, Art. 37, CF/88.

- g) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade (CF, art. 71, IX);
h) sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal (CF, art. 71, X);

Quando se tratar de ilegalidade de **ato**, o TC deve determinar que o órgão tome as medidas para o exato cumprimento da lei. Porém, se não for atendido, o Tribunal poderá sustar² a execução do ato.

No caso dos **contratos**, porém, a sistemática é diferente, conforme se percebe da leitura dos parágrafos §1º e 2º do art. 71:

§ 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

§ 2º - Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

O TC não pode sustar diretamente um contrato, pois essa competência cabe ao Congresso Nacional, que deverá determinar que o Executivo tome as medidas cabíveis. Contudo, se, no prazo de 90 (noventa) dias, o CN ou o Executivo não tomarem as medidas cabíveis, o TC decidirá sobre a sustação.

Finalmente, o §3º, art. 71, estabelece que as decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão **eficácia de título executivo**.

Vale dizer, porém, que não são todas as decisões do Tribunal que têm eficácia de título executivo, mas somente aquelas que impliquem em imputação de **débito** (determinação de ressarcimento) ou aplicação de **multa**.

² Sustar pode ser entendido como tirar a eficácia ou capacidade de produzir efeitos.



Vamos resolver algumas questões.



(Cebbraspe – CGM João Pessoa/2018) O controle parlamentar caracteriza-se como um controle de mérito que visa apreciar a oportunidade ou a conveniência dos atos praticados pelo Poder Executivo.

Comentários: o controle parlamentar exercido pelo poder legislativo é um controle externo, que incide sob aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, conforme previsão do art. 70 da CF/88.

A doutrina defende que o controle de economicidade é um controle de mérito, pois o administrador pode se deparar com duas condutas legais, mas uma mais econômica que a outra. Nesses casos, entende-se que a decisão do gestor é uma decisão de mérito, que pode sofrer o controle de economicidade pelo Poder Legislativo e pelo Tribunal de Contas.

Contudo, o controle é limitado, já que o Legislativo e o TC não poderão substituir a função da autoridade pública. Os órgãos de controle não poderão, por exemplo, revogar um ato praticado pela Administração. Portanto, não é possível generalizar dizendo que esse é um controle de mérito que visa analisar a oportunidade ou conveniência dos atos do Poder Executivo.

Gabarito: errado.

(Cebbraspe – TCM BA/2018) O exercício direto do controle parlamentar pode ser exercido pelos próprios órgãos do Congresso Nacional, a exemplo das comissões parlamentares.

Comentários: podemos concluir que o item trata do controle político, também chamado de controle parlamentar direto, que é aquele exercido diretamente pelo Congresso Nacional, por suas Casas, pelas comissões parlamentares, ou diretamente pelos membros do Poder Legislativo. Logo, como a questão queria o controle “direto” realizado pelo parlamento, o item está correto.

Gabarito: correto.



Controle Judicial

O principal conteúdo sobre o controle judicial já foi discutido exaustivamente neste curso. Em primeiro lugar, este é um controle de **legalidade e legitimidade**. Isso não significa que ele se limite estritamente ao texto da lei, pois cabe ao Judiciário analisar a observância dos princípios administrativos, como a moralidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, diante de um ato ilegal, ilegítimo ou imoral, caberá ao Poder Judiciário anular o ato administrativo. Por outro lado, **não é possível analisar o mérito**, ou seja, o juízo de conveniência e oportunidade do agente público.

Por fim, sabemos que o controle judicial só ocorre quando provocado, ou seja, não pode o Poder Judiciário anular um ato ilegal de ofício, pois é necessário que alguém, ou alguma instituição, dê início à ação judicial com essa finalidade.

Portanto, podemos dizer que o controle judicial é um **controle de legalidade** (não é de mérito), **provocado** e, em regra, **posterior**.

Nesse contexto, os principais instrumentos de controle judicial são o mandado de segurança, a ação popular, a ação civil pública e a ação de improbidade administrativa.

- a) **mandado de segurança** – no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, segundo o qual "conceder-se-á mandado de segurança para proteger **direito líquido e certo**, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for **autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público**".
- b) **ação popular** – está prevista no art. 5º, LXXIII, da CF, que dispõe que: "LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência";
- c) **ação civil pública** – art. 129, III, da CF; Lei 7.347/1985; e Lei 8.437/1992 – é o meio de responsabilização pelas ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (a) ao meio-ambiente; (b) ao consumidor; (c) a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; (d) a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; (e) por infração da ordem econômica; (f) à ordem urbanística. (g) à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; e (h) ao patrimônio público e social. São legitimados para mover ação civil pública: (a) o Ministério Público; (b) a Defensoria Pública; (c) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (d) a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; (e) a associação que, concomitantemente: (e.1) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; (e.2) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
- d) **mandado de injunção** – art. 5º, LXXI, da CF – o mandado de injunção deve ser concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;



- e) **habeas data** – art. 5º, LXXII, da CF – o *habeas data* tem como objetivo: (a) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; (b) a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Em resumo, o *habeas data* tem a finalidade de se obter informações e retificar dados, referentes à pessoa do impetrante;
- f) **ação de improbidade administrativa**: de acordo com a Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível (CF, art. 37, § 4º). O tema foi disciplinado na Lei 8.429/1992, que estabeleceu três tipos de atos considerados como de improbidade administrativa: (a) os que importam enriquecimento ilícito (art. 9º); (b) os que causam prejuízo ao erário (art. 10); (c) os que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

Vejamos como o assunto de controle judicial é cobrado em provas.



(SUFRAMA - 2014) Uma das formas de controle da administração pública é o controle judicial, que incide tanto sobre o mérito quanto sobre a legalidade dos atos da administração pública.

Comentários: o controle judicial é um controle de legalidade e legitimidade e, portanto, não pode adentrar no mérito administrativo. Assim, o item está errado.

Gabarito: errado.



QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (FCC – TRT PE / 2025) O controle dos atos da Administração Pública é exercido internamente, pelos próprios órgãos e entidades da estrutura administrativa, mas também externamente, por meio dos órgãos de controle. Consoante a nova disciplina da Lei nº 14.133/2021, os órgãos de controle externo devem considerar, na fiscalização dos atos regidos pela norma, a

- a) natureza jurídica do órgão ou entidade, já que se limitam ao controle dos atos e negócios praticados pela Administração direta e pelas entidades de classe.
- b) faculdade de substituir a Administração Pública, no caso de reiterada omissão ou negligência para regular e disciplinar suas relações jurídicas.
- c) adoção de critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco, em face das razões apresentadas pelos órgãos interessados.
- d) possibilidade de desconstituírem os atos e contratos administrativos, por motivos de conveniência e oportunidade.
- e) permissão para suspender, anular ou aditar os atos e ajustes praticados pela Administração Pública, desde que demonstradas as razões para tanto.

Comentário:

- a) **Errada:** as contratações públicas são realizadas com recursos públicos. Sendo assim, todos os contratos administrativos são sujeitos aos controles interno e externo. Por exemplo: uma autarquia, mesmo que não seja entidade de classe, terá seus contratos sujeitos ao controle externo.
- b) **Errada:** os órgãos de controle não devem substituir a Administração Pública. Eles exercem as suas funções, emitindo determinações e recomendações dentro dos limites legais, sem substituir a autoridade competente.
- c) **Certa:** segundo a Lei de Licitações:

Art. 170. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos nesta Lei, **critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco** e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no § 3º do art. 169 desta Lei.



Oportunidade diz respeito ao momento em que o controle será realizado. Materialidade envolve o volume de recursos. A relevância é a importância do objeto (exemplo: saúde tem grande relevância). Por fim, o risco trata da possibilidade de algum evento ocorrer e causar impacto no resultado esperado.

d) **Errado:** o Tribunal de Contas (controle externo) até pode exercer controle de mérito limitado. Porém, ele não desconstitui um ato por conveniência e oportunidade. Como o controle é limitado, não cabe ao TC revogar um ato editado pela Administração.

e) **Errada:** primeiro, devemos lembrar que o TC não anula atos nem contratos. Ele manda corrigir (o que pode envolver a determinação para que o órgão anule). Caso não atendido, o Tribunal poderá sustar os atos ilegais. Ademais, a Corte de Contas também não adita (altera) os contratos, pois, se o fizesse, estaria substituindo o administrador público. Por fim, em seu poder de cautela, os TCs podem suspender as despesas irregulares.

Gabarito: letra C.

2. (FCC – Prefeitura de São Paulo - SP / 2025) No que concerne aos espectros de atuação dos controles interno e externo da Administração Pública, tem-se que

A) as decisões da instância máxima do controle interno no âmbito do Poder Executivo, assim como aquelas do Tribunal de Contas, possuem eficácia de título executivo quando importem aplicação de multa aos responsáveis.

B) o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas não possui ingerência nos aspectos de eficiência da atuação de empresas públicas e sociedades de economia mista, os quais situam-se no âmbito do poder de tutela da Administração direta.

C) o controle externo do Executivo, exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, é instância revisional do interno no que concerne ao exame das contas dos administradores públicos.

D) o controle interno restringe-se ao monitoramento e à avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução dos programas de governo e do orçamento.

E) os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela deverão dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.

Comentário:

a) **Errada:** de acordo com a CF, as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo (CF, art. 71, § 3º). O título executivo é o documento utilizado na ação de cobrança da dívida. Perceba que a decisão é do TC (controle externo) e não do controle interno.

b) **Errada:** as empresas estatais realmente se submetem à tutela da Administração direta, que poderá envolver os controles expressamente autorizados em lei. Contudo, o Tribunal de Contas analisa sim os aspectos de eficiência, tomando por base o art. 37, *caput* (eficiência), e o art. 70, *caput* (economicidade), da CF.

c) **Errada:** não existe hierarquia entre os controles interno e externo. Logo, o controle externo não é instância revisional do controle interno.



d) **Errada:** o controle interno é muito mais abrangente, alcançando também as demais competências do art. 74 da CF.

e) **Certa:** segundo a Constituição: “os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária” (CF, art. 74, § 1º).

Gabarito: alternativa E.

3. (FCC – Prefeitura de São Paulo - SP / 2025) O controle jurisdicional da Administração Pública

A) é exercido judicialmente por meio de ações promovidas pelo Ministério Público, uma vez que os cidadãos não possuem legitimidade para questionar atos administrativos.

B) abrange a revisão de mérito de atos administrativos pela Justiça, permitindo que o Judiciário substitua as decisões discricionárias do administrador público.

C) pode ser exercido por meio da ação popular, que permite que qualquer cidadão questione judicialmente a legalidade de atos administrativos que causem lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa ou ao meio ambiente.

D) permite a anulação de atos administrativos pelo Poder Judiciário, mas não admite a imposição de obrigações específicas à administração municipal por meio de mandados de segurança.

E) é exercido pelo Supremo Tribunal Federal e não pode ser realizado por Tribunais Estaduais no caso de atos municipais.

Comentário:

a) **Errada:** o controle jurisdicional abrange todas as ações judiciais destinadas ao controle dos atos do poder público. Uma dessas ações é a ação popular. Nos termos constitucionais (art. 5º):

LXXIII - **qualquer cidadão** é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

b) **Errada:** o Judiciário não controla mérito.

c) **Certa:** conforme o comentário da letra A.

d) **Errada:** o controle judicial realmente permite a anulação de atos administrativos. Porém, ele alcança todos os entes, inclusive os municípios. Vale lembrar que os municípios não possuem Poder Judiciário, mas os seus atos, em regra, são objeto de controle pela Justiça Estadual.

e) **Errada:** o controle judicial é realizado por todos os níveis do Judiciário (inclusive pelo STF). Por fim, os atos municipais, *a priori*, são objeto de controle pelos Tribunais Estaduais.

Gabarito: alternativa C.



4. (FCC / TRT - 7ª Região (CE) / 2024) O controle dos atos administrativos é feito nos âmbitos interno e externo, caracterizando-se, respectivamente, no âmbito interno:

A) por meio do poder de revisão realizado pela Administração Pública e, no âmbito externo, por meio do controle exercido pelo Poder Legislativo, que possui papel opinativo, em face do Princípio da Separação de Poderes.

B) pelo controle de legalidade exercido pela própria Administração e pelo Tribunal de Contas, que fiscaliza as contas do Poder Executivo e, no âmbito externo, pelo Poder Judiciário, que realiza estritamente controle de legalidade dos atos e contratos da Administração Pública.

C) pelo poder de revisão sobre os próprios atos exercido pela Administração e, no âmbito externo, pela fiscalização exercida pelos órgãos de controle como o Tribunal de Contas, que examina, dentre outros aspectos, a legalidade e a economicidade dos atos e contratos da Administração Pública.

D) pelo poder de tutela que a Administração Pública direta realiza sobre os próprios atos e, no âmbito externo, pelo controle exercido pelo Tribunal de Contas, na qualidade de auxiliar do Poder Judiciário, sobre aspectos de legalidade e economicidade, dentre outros.

E) pelo poder de autotutela que a Administração Pública realiza sobre os próprios atos e, no âmbito externo, pelo controle exercido pelo Poder Judiciário, com auxílio do Tribunal de Contas, sobre os aspectos discricionários e de legalidade.

Comentário: passaremos à análise de cada uma das alternativas.

a) **Errada.** O **controle do Legislativo** possui instrumentos de controle e fiscalização que **vão além de uma simples opinião** (papel opinativo). O Tribunal de Contas, que auxilia o Poder Legislativo no exercício do controle externo, possui atribuições para emitir determinações (CF, art. 71, IX). O Legislativo também possui decisões compulsórias, como a sustação de atos normativos e de contratos (CF, art. 49, V; e art. 71, § 1º). Esses controles estão previstos na CF e, portanto, não violam o **princípio da separação dos poderes**.

b) **Errada.** Tanto o **Tribunal de Contas** quanto o **Poder Judiciário** realizam o controle externo, haja vista que **não** fazem parte do Poder Executivo. O controle realizado pela própria Administração, por sua vez, de fato é interno.

c) **Correta.** Pelo **princípio da autotutela**, a Administração Pública pode anular atos administrativos ilegais ou pode revogar os que se acharem inconvenientes ou inoportunos (Súmula 473/STF e Lei 9.784/1999, art. 53). A autotutela é uma forma de controle administrativo interno. Ademais, de fato, o Tribunal de Contas auxilia o Poder Legislativo na fiscalização da Administração Pública, verificando, dentre outros aspectos, se os atos e contratos estão de acordo com a lei (legalidade) e se há uma minimização dos custos dos recursos utilizados sem que se comprometa a qualidade do objeto resultante de ato ou contrato administrativo (economicidade).

d) **Errada.** É o **poder de autotutela** que permite à Administração Pública exercer o controle sobre os próprios atos (controle interno). A tutela é o controle da Administração direta sobre a indireta. Por fim, o TC auxilia o Legislativo e não o Judiciário.

e) **Errada.** O controle externo (em sentido estrito) está a cargo do Poder Legislativo, o qual o exerce com o auxílio do Tribunal de Contas (art. 71 da CF/88). Ademais, o Poder Judiciário **não** analisa aspectos discricionários (conveniência e oportunidade).



Gabarito Letra C.

5. (FCC / TRT - 7ª Região (CE) / 2024) A contratação de uma prestadora de serviços, mediante dispensa de licitação, suscitou apontamento do Tribunal de Contas, que notificou o órgão contratante, em regular processo de auditoria, a prestar informações sobre as premissas e justificativas para a referida contratação direta. A atuação do órgão de controle

- A) constitui medida de controle externo da atuação da Administração Pública, permitido ao órgão do Poder Judiciário analisar os requisitos de legalidade da contratação.
- B) é irregular, tendo em vista que o limite de análise daquela Corte se restringe aos editais de licitação e contratos deles decorrentes, não abrangendo contratações diretas.
- C) representa medida de regular controle interno, cabendo integral cumprimento por parte da Administração Pública.
- D) insere-se no regular exercício do controle externo de legalidade, tendo em vista que se trata de verificar se foi demonstrado o cabimento da hipótese de dispensa de licitação indicada pelo órgão contratante.
- E) pode ser refutada pela Administração Pública, considerando que as justificativas que embasaram a contratação constituem mérito do ato administrativo e, portanto, excluídas do controle judicial.

Comentário: vamos analisar cada uma das alternativas.

- a) **Errada.** A questão se refere especificamente à atuação do Tribunal de Contas realizada em processo administrativo de auditoria. Contudo, o Tribunal de Contas não faz parte do Judiciário.
- b) **Errada.** O Tribunal de Contas possui competência para fiscalizar a legalidade e a regularidade de todas as despesas públicas, incluindo as contratações diretas realizadas mediante dispensa de licitação. A notificação para prestar informações em um processo de auditoria insere-se no regular exercício do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas.
- c) **Errada.** A atuação do Tribunal de Contas representa uma medida de controle externo.
- d) **Correta.** A atuação do Tribunal de Contas realmente se insere no regular exercício do controle externo de legalidade. O objetivo principal é verificar se o órgão contratante demonstrou corretamente que a situação se encaixava em uma das hipóteses legais que permitem a dispensa de licitação. Com efeito, a Lei de Licitações dispõe que o Tribunal de Contas faz parte das linhas de defesa das contratações públicas (L14133, art. 169, III).
- e) **Errada.** De fato, o controle judicial é restrito ao mérito. Contudo, o TC não faz parte do Judiciário, e pode realizar **controle de mérito limitado**, com base no princípio da economicidade. Por fim, a Administração não poderia refutar o controle realizado pelo Tribunal de Contas.

Gabarito Letra D.

6. (FCC / TRT - 7ª Região (CE) / 2024) O controle externo dos atos da Administração Pública pode incluir a



- A) sustação de contrato eivado de vício de legalidade pelo Tribunal de Contas, precedida de comunicação à Administração Pública, que poderá lançar mão de seu poder de revisão.
- B) sustação da execução de ato eivado de vício de legalidade pelo Tribunal de Contas, caso não atendida a ordem pela Administração Pública.
- C) anulação de atos discricionários por critérios de conveniência e oportunidade, pela Administração Pública Indireta.
- D) revogação de atos discricionários por critérios de legalidade, pelo Poder Judiciário.
- E) anulação de ato administrativo eivado de vício de legalidade pelo Tribunal de Contas, apurado por meio de representação extrema.

Comentário: Vamos resolver cada uma das alternativas.

- a) **Errada.** No caso de **contrato**, o **ato de sustação** será adotado **diretamente** pelo **Congresso Nacional**. Assim, a banca deu o item como errado, considerando a regra geral (quem susta contratos é o Congresso). Porém, não custa lembrar que, se medidas cabíveis não forem adotadas no prazo de 90 dias, o Tribunal poderá decidir a respeito do caso (CF/88, art. 71, §1º e 2º). Logo, após 90 dias, o TC poderia realizar a sustação. Assim, o item não está 100%, mas muitas questões seguem esta linha.
- b) **Correta.** É competência do Tribunal de Contas **sustar**, se não atendido, a **execução do ato impugnado**, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal (art. 71, X).
- c) **Errada.** A **anulação** de atos administrativos ocorre quando há **vício de legalidade**. Já o desfazimento por critérios de **conveniência e oportunidade** se chama **revogação**.
- d) **Errada.** O Poder Judiciário atua no controle de legalidade dos atos administrativos e, caso encontre ilegalidade, pode **anulá-los**.
- e) **Errada.** O Tribunal de Contas emite determinações. Por exemplo: ele pode determinar que o órgão promova a anulação. Todavia, o Tribunal não anula (nem revoga) um ato diretamente. Ele apenas emite determinações para o exato cumprimento da lei (CF, art. 71, IX).

Gabarito Letra B.

7. (FCC / DPE-AM / 2023) O controle sobre atos da Administração Pública pode ser realizado

- A) tão só pelo Poder Legislativo.
- B) somente pelo Poder Judiciário e Poder Legislativo.
- C) pelo Poder Judiciário, Poder Legislativo ou pelo próprio Poder Executivo.
- D) somente pelo Tribunal de Contas.
- E) tão só pelo Poder Judiciário e Tribunal de Contas.

Comentário: a **própria Administração Pública** pode controlar seus atos, **anulando** os ilegais e revogando os inconvenientes e inoportunos (autotutela). Já o **Poder Judiciário** pode controlar a **legalidade** dos atos administrativos. Por fim, o Poder Legislativo exerce **controle político e financeiro** sobre a Administração, com o auxílio dos Tribunais de Contas.



Logo, a alternativa correta é a letra C.

Gabarito Letra C.

8. (FCC / MPE-PB / 2023) Trata-se de forma de insurgência na via administrativa contra o exercício das competências da Administração Pública:

- A) O pedido de reconsideração, que é a petição dirigida à autoridade imediatamente superior à que proferiu a decisão questionada, postulando sua reforma ou supressão.
- B) O recurso hierárquico, que é a manifestação insurgente na qual prepondera o intuito de alertar a autoridade competente para conduta administrativa apresentada como censurável.
- C) A reclamação administrativa, que é a manifestação de inconformismo do administrado em face de decisão administrativa que lhe afeta direitos ou interesses.
- D) A denúncia administrativa, que é a manifestação de inconformidade que não pode ser qualificada como pedido de reconsideração ou representação administrativa.
- E) O pedido de revisão, que é a petição dirigida à mesma autoridade prolatora da decisão, postulando que a modifique ou suprima.

Comentário: vamos verificar cada uma das alternativas.

- a) **Errada.** O **pedido de reconsideração** é o recurso administrativo dirigido à mesma autoridade administrativa que praticou o ato.
- b) **Errada.** O **recurso hierárquico** pode ser próprio e impróprio. O primeiro faz com que o objeto seja analisado por uma autoridade hierarquicamente superior àquela que editou o ato. O segundo é analisado por órgão que não faz parte da linha hierárquica, mas recebe um poder legal específico para analisar o ato (exemplo: controle da Administração direta sobre a indireta). O que a questão descreve se aproxima da **representação**.
- c) **Correta.** A **reclamação** é um instrumento para buscar a revisão de atos administrativos que causem prejuízo ao administrado titular do direito ou interesse violado.
- d) **Errada.** No âmbito administrativo, a **denúncia** refere-se a um ato que indica a prática de irregularidade ou de ilícito que demande uma atuação, por parte da Administração Pública, no sentido de apurar os fatos apontados. Em muitos casos, a denúncia é tratada como sinônimo de representação (cuidado: há normas que dão sentido distintos aos termos, mas doutrinariamente é basicamente a mesma coisa).
- e) **Errada.** A **revisão** tem o objetivo de desfazer decisão punitiva definitiva, mas que, em razão de informações novas, mostra-se inadequada. Por exemplo: dois anos depois de demitir um servidor, a Administração descobre que os documentos adotados como prova eram falsos. O conceito do item refere-se ao pedido de reconsideração.

Gabarito Letra C.

9. (FCC – SEAD AP/2018) Diante de um edital de licitação publicado, em relação ao qual foi divulgada notícia de restrição à competição,



- a) o Poder Judiciário, provocado ou de ofício, deve determinar a suspensão do procedimento para prévio exame.
- b) o Tribunal de Contas pode suspender o certame, para regular exame prévio do edital, recomendando os ajustes necessários para a regularização do instrumento convocatório.
- c) cabe aos potenciais interessados a impugnação do mesmo, não se admitindo revisão de ofício.
- d) é prescindível a suspensão do procedimento pela Administração, tendo em vista que o exame do instrumento antes de conclusão do certame não pode interferir na possibilidade de sua anulação, que deve ser posterior à contratação.
- e) não é exigível do poder público a suspensão do procedimento, tendo em vista que tanto o Poder Judiciário quanto o Tribunal de Contas somente podem determinar a retificação do certame em decisão final.

Comentário:

- a) o Poder Judiciário somente pode agir desde que provocado, não podendo atuar de ofício em relação aos atos dos demais poderes – ERRADA;
- b) o art. 113 da Lei de Licitações diz que o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por ela será feito pelo Tribunal de Contas competente. Ademais, os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, cópia de edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas. A possibilidade de suspensão do certame decorre também do chamado **poder geral de cautela** que os Tribunais possuem, que os autoriza a emitir medidas cautelares com o objetivo de resguardar o interesse público – CORRETA.
- c) a Administração, mediante autotutela, e os tribunais de contas, com base em suas competências de controle, podem rever de ofício ou mediante provocação os atos da Administração. Assim, o controle não ocorre apenas por meio de provocação, podendo ocorrer também de ofício – ERRADA;
- d) a anulação do certame pode ocorrer a qualquer momento, desde que verificada ilegalidade no procedimento. Logo, a anulação pode ocorrer ainda durante a licitação, ou até mesmo após a assinatura do contrato – ERRADA;
- e) não é necessário aguardar uma decisão final para interferir em eventuais ilegalidades encontradas em um procedimento licitatório em andamento – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

10. (FCC – MPE PE/2018) O controle externo exercido pelo Poder Judiciário e pelos Tribunais de Contas envolve a possibilidade de desfazimento ou de determinação para desfazimento de atos ou contratos firmados pela Administração pública, conforme o caso. Essa atuação

- a) inclui os negócios jurídicos firmados por entes da Administração indireta, desde que sujeitos ao regime jurídico de direito público, o que exclui as empresas estatais.



- b) abrange os atos firmados por consórcio público, constituído por meio de autarquia, sujeita a regime jurídico de direito público, desde que seja resultado da deliberação de pessoas jurídicas de mesma natureza.
- c) não autoriza a sustação ou desfazimento de atos e contratos pelos Tribunais de Contas, que podem, nesses casos, apenas suspender a vigência dos mesmos até que os vícios identificados sejam sanados.
- d) autoriza o desfazimento de contratos nos casos de comprovada ilegalidade, tais como vício de motivo ou desvio de finalidade.
- e) também incide sobre os contratos celebrados por consórcios públicos, como, por exemplo, a contratação da referida associação pública pelos Municípios titulares para prestação de serviço público à comunidade.

Comentário:

Perceba que a questão utilizou o sentido amplo de controle externo, que é aquele exercido por um Poder sobre a atuação do outro. Por isso que o enunciado mencionou o controle externo “exercido pelo Poder Judiciário e pelos Tribunais de Contas”. Agora, vamos ao comentário da questão:

- a) o controle externo incide também sobre as entidades administrativas sujeitas ao regime de direito privado, pois inclui o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da **administração direta e indireta (sem exceções)**, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público (art. 71, II, CF/88) – ERRADA;
- b) os consórcios públicos, quando formados com personalidade jurídica de direito público, constituem associação pública. Nesse caso, a doutrina ensina que eles representam autarquias interfederativas, uma vez que compõem a Administração Indireta de todos os entes consorciados. O erro da questão, entretanto, está no trecho final. O Judiciário e o TC controlam os atos e as despesas dos consórcios públicos, independentemente da natureza jurídica! O trecho final da questão não faz o menor sentido – ERRADA;
- c) o Tribunal de Contas tem competência para sustar atos quando não atendidas as determinações para adoção das providências necessárias ao exato cumprimento da lei, conforme art. 71, IX e X da CF/88 – ERRADA;
- d) no caso de contrato, o Tribunal não pode determinar a sustação, devendo esta ser feita diretamente pelo Congresso Nacional – ERRADA;
- e) os contratos celebrados pelos consórcios, por receberem recursos públicos, também estão sujeitos ao controle externo do Tribunal de Contas – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

11. (FCC – SP Parcerias/2018) As prerrogativas e poderes conferidos à Administração direta e indireta para a consecução de suas funções, tipicamente executivas,

- a) admitem a prática de atos que exteriorizam o exercício de parcela de funções atípicas, a exemplo da edição de decreto que extingue cargos vagos em determinado órgão cujas funções foram absorvidas por outro departamento da estrutura administrativa.



- b) não se exteriorizam de forma equânime, considerando que o controle exercido pelo Legislativo e Tribunais de Contas sobre os atos e negócios realizados pelos entes que integram a Administração indireta e que possuem natureza jurídica de direito privado restringe-se ao exame do cumprimento da legalidade.
- c) não excluem o exercício de funções atípicas pelos seus diversos entes, como judicante e normativa, esta última que abrange a edição de decretos autônomos pelo Chefe do Executivo, Superintendentes de autarquias e de fundações integrantes da Administração indireta.
- d) incluem o exercício do poder de polícia, função tipicamente atribuída ao Poder Judiciário, para, em caráter excepcional, limitar os direitos dos administrados com vistas à garantia da segurança pública.
- e) restringem a incidência de controle externo sobre seus atos, cabendo, exclusivamente, ao Judiciário o exame de legalidade e ao Legislativo, por meio do Tribunal de Contas, o exame da discricionariedade e de seus limites.

Comentário:

- a) os poderes exercem suas funções de forma típica e atípica. O exemplo do decreto, dado na alternativa, configura função atípica atribuída ao Chefe do Poder Executivo, na forma do art. 84, VI da CF/88, na medida em que pode editar ato que inova na ordem jurídica (decreto autônomo) – CORRETA;
- b) o controle exercido pelo Legislativo sobre os demais poderes se dá da mesma forma, não havendo distinção em virtude na natureza jurídica da entidade integrante da Administração – ERRADA;
- c) a **função jurisdicional** propriamente dita, no Brasil, é exercida apenas pelo Poder Judiciário. Logo, não há que se falar em função judicante exercida pelo Executivo, já que este não decide com força de definitividade – ERRADA;
- d) o **poder de polícia** é atribuído às entidades da administração como um todo, não sendo tipicamente atribuído ao Poder Judiciário – ERRADA;
- e) o **exame de legalidade** é função típica do Judiciário, mas não é exclusivo deste, pois todos os poderes podem, com base na autotutela, analisar a legalidade de seus próprios atos. Quanto ao Legislativo, através do Tribunal de Contas, pode exercer um controle de legalidade e legitimidade, sendo que, em aspectos como o da análise da economicidade, acaba de alguma forma analisando o mérito das decisões – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

12. (FCC – Prefeitura de Macapá AP/2018) Considere que o órgão responsável pelo controle interno da Administração municipal tenha identificado ilegalidades praticadas em determinada Secretaria, consistente no superfaturamento de contratos firmados para manutenção de equipamentos de informática. Considerando as disposições constitucionais aplicáveis, o responsável pelo controle interno

- a) deverá comunicar a ocorrência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, sem prejuízo da adoção das medidas necessárias no âmbito do controle interno.
- b) somente poderá adotar medidas preventivas para as próximas contratações, cabendo o controle de legalidade a posteriori exclusivamente ao Tribunal de Contas, na condição de órgão responsável pelo controle externo.



- c) poderá determinar a sustação do contrato, mediante prévia solicitação à Câmara Municipal, com comunicação simultânea ao Tribunal de Contas.
- d) possui a prerrogativa de determinar a sustação do contrato, afastando, em tal hipótese, o controle externo a cargo do Tribunal de Contas.
- e) não possui qualquer ação sobre tal circunstância, eis que sua atuação se limita a controle de aspectos contábeis.

Comentário:

Na forma do art. 74, § 4º da CF/88, os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. Ademais, devem ser adotadas as providências internas para responsabilização dos envolvidos no superfaturamento.

Gabarito: alternativa A.

13. (FCC – TRT 15ª Região – Campinas/2018) O controle dos atos administrativos, quando exercido pelos Tribunais de Contas, se exterioriza por meio da edição de

- a) decisões administrativas, com natureza de ato administrativo, nos processos de tomadas de contas, podendo servir como título executivo para as multas impostas aos responsáveis.
- b) decisões jurisdicionais nos processos de verificações de licitações e auditorias de contratações, na medida em que devem julgar referidos atos regulares ou irregulares.
- c) decisões de cunho administrativo, cujo conteúdo analisa os aspectos de legalidade dos atos e contratos celebrados pela Administração pública, vedada ingerência nos aspectos discricionários.
- d) atos administrativos de natureza decisória, passíveis de revisão pelo próprio juízo emissor ou pelo Judiciário até o trânsito em julgado.
- e) atos administrativos, quando não tiverem conteúdo condenatório e atos sancionatórios, quando impuserem sanções, inadmitida revisão, sob pena de ofensa ao princípio da Separação de Poderes, pois se trata do órgão de controle do Judiciário e do Executivo.

Comentário:

- a) a Constituição Federal dispõe que as decisões dos tribunais de contas “de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo” (art. 71, § 3º). Logo, os títulos executivos poderão ser utilizados pelas procuradorias para a cobrança do débito ou multa impostos pelo TC. Além disso, os tribunais de contas não fazem parte do Poder Judiciário, logo as suas decisões gozam de natureza administrativa – CORRETA;
- b) as decisões dos Tribunais de Contas não possuem natureza jurisdicional, mas sim administrativa – ERRADA;
- c) as fiscalizações realizadas pelos Tribunais de Contas analisam aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Quanto à economicidade, os tribunais de



contas realizam um controle de mérito sobre o ato público, porém é um controle limitado, pois é possível analisar, entre as várias opções do agente público, qual se mostrou mais econômica – ERRADA;

d) primeiramente, não há que se falar em “juízo” emissor das decisões dos TCs. Ademais, as decisões dos TCs somente podem ser apreciadas pelo Judiciário caso haja a devida provocação das partes. Por fim, não é possível extrair o que seria o “trânsito em julgado”. O fato é que, mesmo que o processo já tenha passado por todas as instâncias no TC, ele ainda poderá ser desfeito no Poder Judiciário, uma vez que as decisões dos tribunais de contas não fazem coisa julgada em sentido estrito – ERRADA;

e) o Tribunal de Contas não faz parte do Judiciário e nem do Executivo. Ele é órgão autônomo, sendo que a doutrina majoritária considera que o Tribunal não faz parte de nenhum dos Poderes, ainda que haja uma corrente que defende que as Cortes de Contas compõem o Legislativo. Ademais, as decisões dos tribunais de contas podem ser desfeitas pelo Judiciário, caso se identifique irregularidade formal ou ilegalidade na decisão da Corte – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

14. (FCC – TRT 15ª Região – Campinas/2018) Os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, dentre outros, informam a atuação da Administração pública, servindo também de parâmetro para o controle de seus atos. O Tribunal de Contas, no exercício desse controle, fiscaliza os atos da Administração pública sob o prisma da

a) legalidade, exclusivamente, considerando que não lhe é dado analisar as razões de mérito dos atos e contratos celebrados.

b) supremacia do interesse público, pois a atuação da Administração pública, quando diante dos interesses privados, sempre se sobrepõe, o que lhe permite a adoção de medidas e realização de atos não expressamente previstos em lei ou contrato.

c) moralidade e legalidade, não lhe sendo permitido, contudo, nenhuma atuação para suspender atos praticados pela Administração pública.

d) economicidade dos atos e negócios praticados pela Administração pública, o que envolve análise de mérito, ainda que devam ser respeitados os parâmetros do que constitui essencialmente o juízo discricionário legítimo.

e) discricionariedade, diante da existência de vícios de legalidade, o que possibilita a sustação de atos praticados pela Administração pública, independentemente dos resultados obtidos.

Comentário:

A Constituição Federal outorga ao Congresso Nacional a titularidade do controle externo, determinando a realização da “fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à **legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas**” (CF, art. 70, caput).

A economicidade é um padrão de desempenho relacionado à minimização de custos, sem comprometimento dos padrões de qualidade. A análise da economicidade, em alguns casos, representa o desempenho da administração. Por isso, ela poderá envolver diferentes escolhas realizadas pela autoridade pública. Pode-se dizer, dessa forma, que, por intermédio da economicidade, os tribunais de contas realizam



um controle de mérito sobre o ato público, porém é um controle limitado. Vale dizer: é possível analisar, entre as várias opções do agente público, qual se mostrou mais econômica.

Gabarito: alternativa D.

15. (FCC – TRT 6ª Região (PE)/2018) Considere os itens:

I. Ato vinculado;

II. Ato discricionário.

No que concerne aos itens apresentados,

- a) ambos se submetem a controle interno e externo, este exercido tanto pelo Poder Legislativo, por meio do Tribunal de Contas, como pelo Poder Judiciário.
- b) o item I submete-se a controle interno e externo; o item II a controle interno apenas, que é denominado autotutela.
- c) ambos se submetem a controle externo e interno, sendo o controle interno de menor amplitude e extensão que o externo, pois limitado a questões de conveniência e oportunidade.
- d) o item I submete-se a controle externo; o item II não, pois os atos discricionários, por envolverem juízo de conveniência e oportunidade, afastam o controle de legalidade pelo Poder Judiciário.
- e) o item II submete-se a controle externo; o item I não, pois os atos vinculados, por envolverem juízo de conveniência e oportunidade, afastam o controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

Comentário:

Tanto os atos vinculados quanto os discricionários podem ser controlados, no âmbito do controle interno de cada órgão ou entidade, e no âmbito do controle externo realizado pelos demais poderes. O controle externo é exercido tanto pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, quanto pelo Judiciário, em sua função típica de controle de legalidade dos atos dos demais poderes.

Gabarito: alternativa A.

16. (FCC – DPE AM/2018) O controle legislativo da Administração pública, exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas, autoriza

- a) a anulação de contratos que envolvam despesas de custeio e investimentos, quando atingido o limite máximo de comprometimento fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
- b) a aplicação de sanções a agentes públicos que incorrerem em atos de improbidade, incluindo o afastamento de suas funções.
- c) a decretação de inidoneidade de Municípios que tenham praticado atos tendentes a fraudar procedimento licitatório, impedindo abertura de novos certames.
- d) o exame prévio de editais, com a suspensão do certame até que sejam sanadas eventuais irregularidades identificadas.
- e) o controle dos provimentos de cargos e funções em comissão, impedindo novas nomeações quando extrapolada a proporção de 30% em relação aos cargos efetivos.



Comentário:

- a) o controle externo exercido pelo Legislativo com auxílio do TC não autoriza diretamente a anulação dos contratos, mas sim a sua sustação, que será adotada pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis – ERRADA;
- b) a aplicação de sanção por ato de improbidade é de competência do Poder Judiciário, após a devida ação judicial, e não do Tribunal de Contas – ERRADA;
- c) a decretação de inidoneidade é para empresas e não para os municípios – ERRADA;
- d) o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos pela Lei de Licitações será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. Nesse sentido, os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia de edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas (art. 113, §2º, Lei 8.666/93) – CORRETA;
- e) não há esse limite previsto na legislação – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

17. (FCC – TRE PR/2017) No que se refere aos entes que integram a Administração pública indireta e o controle externo a que estão sujeitos,

- a) todos se submetem ao controle exercido pelos Tribunais de Contas, mas os dirigentes das autarquias e fundações sujeitam-se também pessoalmente à imposição de multa, o que não se aplica aos dirigentes de pessoas jurídicas de direito privado.
- b) as empresas públicas sujeitam-se integralmente ao mesmo nível e extensão de controle que as autarquias, o que não se aplica às sociedades de economia mista, que se sujeitam apenas a controle finalístico de resultados pelos órgãos de controle externo.
- c) somente o Judiciário pode analisar integralmente os atos e negócios realizados pelas pessoas jurídicas, restando o exame da conduta dos administradores aos Tribunais de Contas.
- d) seus dirigentes não se sujeitam a responsabilização pessoal ou sanção individualizada perante os Tribunais de Contas ou Poder Judiciário, possibilidade restrita aos gestores da Administração direta.
- e) seus dirigentes podem ser sancionados pelos Tribunais de Contas, com imposição de multa, caso infringjam dispositivo normativo que assim comine, independentemente da imputação de responsabilidade e consequências às pessoas jurídicas que representam.

Comentário:

O art. 71 da CF/88 dispõe que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete julgar as contas dos administradores e demais



responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

Ademais, também prevê como atribuição do controle externo a aplicação aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário.

Assim, já eliminamos as alternativas A e D, e encontramos a alternativa E como a correta.

Em relação à alternativa B, está incorreta, pois o art. 70, parágrafo único, da CF/88 expressamente determina que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Por fim, o erro da alternativa C é restringir o controle ao Poder Judiciário.

Gabarito: alternativa E.

18. (FCC – FUNAPE/2017) A Administração pública está sujeita a controle interno e externo. O poder da Administração pública rever seus próprios atos também se insere em medida de controle interno. O controle externo por sua vez,

- a) exerce-se com mais intensidade sobre os órgãos da Administração direta, tendo em vista que os entes que integram a Administração indireta possuem fontes próprias de receita.
- b) é exercido pelo Poder Judiciário em face de todos os entes da Administração pública, restrita a atuação do Tribunal de Contas aos entes e órgãos da Administração direta, que gerem exclusivamente recursos públicos.
- c) pode ser feito tanto pelo Poder Legislativo, quanto pelo Poder Judiciário, este que também pode verificar a ocorrência de desvio de finalidade dos atos administrativos.
- d) quando exercido pelo Tribunal de Contas, permite incidência também sobre o mérito dos atos dos entes que integram a Administração indireta, porque são dotados de natureza jurídica de direito público.
- e) diferencia a natureza jurídica do ente sobre o qual incide a verificação, de forma que os atos das pessoas jurídicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado somente são sindicáveis pelo Judiciário.

Comentário:

O controle externo é aquele realizado por um poder sobre a atividade do outro. Nesse caso, um exemplo de controle externo ocorre quando o Poder Judiciário controla a legalidade dos atos administrativos. Em regra, tal controle envolve a atuação do Poder Executivo, motivo pelo qual é classificado como controle externo -> Judiciário controlando o Executivo. Tal controle envolve todas as formas de ilegalidade, incluindo o abuso de poder que abrange o desvio de finalidade. Logo, o Judiciário pode verificar a ocorrência de desvio de finalidade dos atos administrativos.

Ademais, o controle externo também é realizado por meio do controle parlamentar exercido pelo Poder Legislativo, que inclusive é o titular do “controle externo” assim denominado pela Constituição Federal (CF,



art. 70). Exemplo de controle do Legislativo ocorre no julgamento das contas do Presidente da República (CF, art. 49, IX). Logo, o gabarito é a letra C.

Vejamos o erro das demais opções:

a) o controle externo incide sobre toda a Administração, direta ou indireta – ERRADA;

b) os Tribunais de Contas exercem controle sobre toda a Administração pública, direta ou indireta – ERRADA.

d) há bastante controvérsia sobre a possibilidade ou não de os tribunais de contas exercerem controle de mérito. Existe uma corrente majoritária que entende ser possível o controle de mérito, porém de forma limitada, para que o órgão de controle não substitua o administrador público. Assim, o erro da alternativa é que nem toda entidade da Administração indireta é de direito público – ERRADA;

e) os atos das pessoas jurídicas de direito privado podem ser controlados não só pelo Poder Judiciário, mas também pelo Tribunal de Contas e até mesmo, em hipóteses excepcionais, pelo Legislativo. A expressão “sindicáveis” significa que os atos seriam passíveis de controle (CF, 49, X) – ERRADA;

Gabarito: alternativa C.

19. (FCC – TRT 24ª Região (MS)/2017) Considere duas situações hipotéticas:

I. o Congresso Nacional decide apurar a legalidade de ato administrativo praticado pelo presidente de autarquia federal;

II. o Congresso Nacional anulou ato normativo do Poder Executivo que exorbitou do poder regulamentar.

No que concerne ao controle legislativo, especificamente ao controle político exercido pelo Poder Legislativo sobre a Administração pública,

a) ambas as hipóteses estão corretas.

b) ambas as hipóteses estão incorretas, pois extrapolam os limites do controle legislativo exercido sobre os atos da Administração pública.

c) está correta apenas a primeira hipótese; no item II, cabe ao Congresso tão somente sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar.

d) está correta apenas a segunda hipótese; no item I, compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer das Casas, os atos do Poder Executivo, não abrangendo, no entanto, a administração indireta.

e) ambas as hipóteses estão incorretas, pois foram citadas atribuições exclusivas do Senado Federal no exercício do controle legislativo.

Comentário:

As matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional estão previstas no art. 49 da Constituição Federal de 1988, dentre as quais consta as de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem



do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa e de fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

No caso da afirmativa I, portanto, a hipótese está correta.

Já quanto à afirmativa II, o Congresso não pode anulá-los, apenas sustá-los, estando incorreta, portanto.

Assim, está correta apenas a primeira hipótese; no item II, cabe ao Congresso tão somente sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar.

Gabarito: alternativa C.

20. (FCC – TRE SP/2017) Os atos da Administração pública estão sujeitos a controle externo e interno. O controle exercido pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas,

- a) dá-se sobre atos e contratos firmados pela Administração pública, não sendo exercido, contudo, antes da celebração dos referidos instrumentos.
- b) inclui a análise dos editais de licitação publicados, permitindo a modificação da redação daqueles instrumentos, especialmente no que se refere à habilitação, a fim de preservar a igualdade entre os participantes do certame.
- c) autoriza a suspensão de atos e contratos celebrados pela Administração pública quando, instada a revogá-los ou anulá-los, não o fizer no prazo fixado.
- d) possibilita a sustação de atos pelo Tribunal de Contas, quando a Administração pública não sanar os vícios indicados pelo mesmo.
- e) permite a sindicância das licitações realizadas pela Administração direta e indireta, com a anulação de editais e contratos deles decorrentes sempre que houver vício de legalidade insanável.

Comentário:

- a) na verdade, o controle realizado pelo Congresso Nacional com o auxílio do TCU pode ser preventivo, antes mesmo da celebração dos referidos instrumentos – ERRADA;
- b) ao falar em permissão para modificação da redação dos editais de licitação, a alternativa dá a entender que o controle do TCU seria como um “aval” para a publicação do edital, o que não procede – ERRADA;
- c) o TCU não pode instar os administradores a revogar ou anular atos ou contratos, principalmente porque, no caso da revogação, é feita uma análise de conveniência/oportunidade administrativa, ou seja, de mérito, que não compete ao Tribunal – ERRADA;
- d) compete ao Congresso, com o auxílio do TCU, a atribuição de sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal (art. 71, X) – CORRETA;
- e) o TCU não tem competência para sustar diretamente atos e contratos firmados pela Administração – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.



21. (FCC – TRE SP/2017) O controle exercido pela Administração direta sobre a Administração indireta denomina-se

- a) poder de tutela e permite a substituição de atos praticados pelos entes que integram a Administração indireta que não estejam condizentes com o ordenamento jurídico.
- b) poder de revisão dos atos, decorrente da análise de mérito do resultado, bem como em relação aos estatutos ou legislação que criaram os entes que integram a Administração indireta.
- c) controle finalístico, pois a Administração direta constitui a instância final de apreciação, para fins de aprovação ou homologação, dos atos e recursos praticados e interpostos no âmbito da Administração indireta.
- d) poder de tutela, que não pressupõe hierarquia, mas apenas controle finalístico, que analisa a aderência da atuação dos entes que integram a Administração indireta aos atos ou leis que os constituíram.
- e) poder de autotutela, tendo em vista que a Administração indireta integra a Administração direta e, como tal, compreende a revisão dos atos praticados pelos entes que a compõem quando não guardarem fundamento com o escopo institucional previsto em seus atos constitutivos.

Comentário:

O princípio da tutela (ou do controle) trata do controle da Administração direta sobre a indireta. Em tal situação, não existe subordinação, mas apenas vinculação, para fins de tutela ou controle finalístico. Tal controle tem por finalidade apurar se a atuação da Administração indireta está alinhada às suas finalidades legais, ou seja, se as entidades administrativas estão cumprindo as finalidades constantes em suas leis de criação (ou de autorização). Trata-se aqui, também, da aplicação de um outro princípio, o da especialidade. Logo, o gabarito é a letra D.

Vejamos as demais alternativas:

- a) a tutela trata-se de um controle de finalidade. Logo, como não há hierarquia, não cabe à Administração direta, em regra, substituir ou anular atos da Administração indireta (isso até pode ocorrer, mas em situações excepcionálíssimas) – ERRADA;
- b) conforme já vimos, não há, em regra, poder de revisão dos atos da Administração indireta pela Administração direta. A revisão pressupõe a existência de hierarquia, que não ocorre nessa relação – ERRADA;
- c) de fato, há um controle finalístico. Porém, a Administração direta não é instância de revisão dos atos da Administração indireta, de tal forma que não existe essa “homologação” ou “aprovação” – ERRADA;
- e) a autotutela é o controle que a Administração exerce sobre os seus próprios atos, para anulá-los ou revogá-los, conforme o caso. Logo, não trata do controle da Administração direta sobre a indireta. Além disso, esta não faz parte daquela – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

22. (FCC – TRT 23/2016) No que concerne ao controle externo praticado sobre os atos da Administração pública, especificamente quanto ao controle financeiro, considere:



I. Competência do Tribunal de Contas para processar disciplinarmente os responsáveis pela indevida aplicação e utilização de recursos públicos, aplicando as sanções disciplinares previstas no estatuto dos servidores do ente ao qual aqueles estejam vinculados.

II. O julgamento feito pelo Tribunal de Contas das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.

III. O deferimento, pelo Tribunal de Contas, das aposentadorias, reformas e pensões, da Administração direta e indireta, a fim de garantir a observância do limite de despesa de pessoal.

IV. A sustação do contrato administrativo, em razão do descumprimento da lei, adotada diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis.

Está correto o que consta APENAS em

- a) IV.
- b) I e II.
- c) I, III e IV.
- d) II e IV.
- e) II e III.

Comentário:

O controle externo é o controle realizado por um Poder sobre os atos de outro. Existem várias formas de controle externo, contudo a Constituição Federal chamou expressamente de controle externo o controle que o Congresso Nacional realiza sobre a atividade financeira, orçamentária, operacional, contábil e patrimonial dos demais Poderes, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (CF, art. 70, *caput*). Anota-se que essa forma de controle externo é popularmente conhecida como controle externo financeiro.

Ademais, ainda que seja de titularidade do Congresso Nacional, a verdade é que a Constituição Federal outorgou as competências do controle financeiro, em sua maioria, ao Tribunal de Contas da União, conforme disciplinado no art. 71 da Carta Política.

Agora, vamos julgar os itens:

I – de fato, o Tribunal de Contas deve processar aqueles que utilizarem indevidamente recursos públicos. Porém, isso não é um processo disciplinar, mas sim um processo de controle externo. Assim, as sanções aplicáveis pelo Tribunal de Contas são as previstas na respectiva lei orgânica. A aplicação das sanções disciplinares previstas no estatuto dos servidores do ente ao qual aqueles estejam vinculados é realizada no âmbito de cada Poder pelas respectivas autoridades competentes – ERRADA;

II – segundo a Constituição, compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, e as contas daqueles que derem causa



a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público (CF, art. 71, II) – CORRETA;

III – o Tribunal de Contas não defere aposentadoria, reforma e pensão. O que ele faz é proceder o seu registro, com base na legislação em vigor (CF, art. 71, IV) – ERRADA;

IV – sustar é tirar a eficácia de alguma medida. A sustação de atos ilegais compete ao Tribunal de Contas (CF, art. 71, XX). Contudo, tratando-se de contratos administrativos, a competência primária para a sustação é do Congresso Nacional, que deverá solicitar, de imediato, que o Poder Executivo adote as medidas cabíveis (CF, art. 71, § 1º). Contudo, se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas, o Tribunal de Contas decidirá a respeito (CF, art. 71, § 2º) – CORRETA.

Gabarito: alternativa D.

23. (FCC – SEFAZ-MA/2016) São finalidades do controle interno da Administração pública, EXCETO:

- a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
- b) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
- c) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
- d) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
- e) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Executivo, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar do seu recebimento.

Comentário:

As competências do controle interno constam no art. 74 da Constituição Federal:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.



A letra E, que é o gabarito, trata de uma competência do Tribunal de Contas da União (controle externo), prevista no art. 71, I, da Constituição Federal.

Gabarito: alternativa E.

24. (FCC – SEFAZ-MA/2016) O Poder Judiciário exerce o controle

- a) interno da Administração pública, podendo controlar tanto o mérito do ato administrativo, quanto a sua forma.
- b) externo da Administração pública, podendo decidir sobre o mérito do ato administrativo, mas não sobre sua legalidade.
- c) administrativo da Administração pública, podendo controlar tanto o mérito do ato administrativo, quanto a sua forma.
- d) externo da Administração pública, podendo decidir sobre a legalidade do ato administrativo, mas não sobre o seu mérito.
- e) interno da Administração pública, podendo decidir sobre a legalidade do ato administrativo, mas não sobre o seu mérito.

Comentário:

Denomina-se controle externo o controle realizado por um poder sobre os atos de outro. Assim, quando o Judiciário exerce o controle de legalidade dos atos da Administração Pública, está exercendo controle externo. Ademais, lembra-se que o controle judicial recai apenas sobre a legalidade, motivo pelo qual o Judiciário apenas poderá anular os atos viciados da Administração. Por outro lado, o controle judicial não pode analisar questões de conveniência e oportunidade (mérito) do ato. Por isso, o gabarito é a letra D.

Gabarito: alternativa D.

25. (FCC – TRT 23/2016) O contrato administrativo confere à Administração pública algumas prerrogativas não concedidas ao contratado, mas também a sujeita a controle externo,

- a) que não pode adentrar às alterações unilaterais promovidas no objeto contratual, qualitativas e quantitativas, tendo em vista que essas medidas se inserem no exame essencialmente discricionário do contratante.
- b) exercido previamente à celebração da avença, durante a fase de licitação, tendo em vista que após o contrato constitui lei entre as partes, não podendo ser alterado, sob pena de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro.
- c) que se presta ao exame de legalidade não só das alterações que o Poder Público venha a promover, qualitativas ou quantitativas, com ou sem concordância do contratado, mas também dos termos originais do contrato celebrado, que pode ser maculado, inclusive, por vícios identificados no procedimento licitatório.
- d) exercido pela Administração pública central, quando se tratar de instrumentos celebrados por entes da Administração indireta, hipótese em que se implementa com maior rigor e alcance, inclusive para permitir a análise de aspectos discricionários, desde que preservado o núcleo essencial de decisão.



e) sobre os aspectos orçamentário-financeiros, capitaneado pelo Tribunal de Contas competente, que exerce essa competência em auxílio ao Poder Legislativo, em cujo âmbito é promovido o exame de mérito das contratações da Administração pública, para autorizar a celebração dos ajustes.

Comentário:

Essa é uma questão bem interessante, sobre o controle externo da Administração e os contratos administrativos. Sabe-se que o controle externo é aquele que um poder exercer sobre os atos do outro. São exemplos de controle externo: (i) a anulação de um ato administrativo do Executivo pelo Poder Judiciário; (ii) a análise que o Senado faz dos nomes indicados pelo Presidente da República para direção das agências reguladoras; (iii) a possibilidade que o Presidente da República tem de vetar ou sancionar leis; etc.

Porém, o meio de controle que a Constituição Federal expressamente chamou de controle externo é o chamado controle orçamentário-financeiro, previsto nos arts. 70 e 71 da Carta Política.

Em que pese o controle externo possa entrar, ainda que de forma bastante limitada, na análise do mérito de algumas questões, ele é essencialmente um controle de legalidade.

Dessa forma, o controle externo dos contratos administrativos busca analisar as cláusulas originais dos contratos, incluindo os vícios identificados no processo licitatório. Anota-se que a Lei 8.666/1993 dispõe que a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato (art. 49, § 2º).

Além disso, esse controle poderá analisar as alterações quantitativas e qualitativas dos contratos administrativos. Assim, é possível verificar, por exemplo, se as mudanças quantitativas não extrapolam os limites previstos na Lei 8.666/1993 ou ainda se as mudanças qualitativas (do projeto ou das especificações) não acabam desnaturando o objeto da licitação ao ponto de configurar burla ao princípio da licitação. Logo, o gabarito é a letra C.

Vejamos o erro das demais opções:

a) ainda que a realização das alterações encontre-se no juízo da discricionariedade, essa liberdade está limitada pela lei, que apresenta limites objetivos para as alterações: as mudanças quantitativas não podem extrapolar os limites previstos na Lei 8.666/1993; enquanto as mudanças qualitativas não podem representar uma mudança total do objeto da licitação – ERRADA;

b) o controle pode ser exercido a qualquer momento, seja durante a licitação, na execução contratual ou até mesmo após a conclusão do objeto – ERRADA;

d) o controle dos contratos firmados pela Administração indireta pode ser exercido pelo ente central, porém com limites previstos em lei. Além disso, não há consenso se o controle que o ente central exerce sobre as entidades da administração indireta é um controle interno ou externo – ERRADA;

e) o Tribunal de Contas, de fato, exerce o controle externo, auxiliando o Poder Legislativo. Contudo, não compete ao Tribunal de Contas fazer o registro prévio dos contratos administrativos, isto é, o Poder Executivo não depende de autorização do Tribunal de Contas, ou mesmo do Poder Legislativo – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.



26. (FCC – TRE-RR/2015) O controle sobre os órgãos da Administração Direta é um controle interno e decorre do poder de

- a) tutela que permite à Administração rever os próprios atos quando ilegais, apenas.
- b) tutela que permite à Administração rever os próprios atos quando ilegais, inoportunos ou inconvenientes.
- c) autotutela que permite à Administração rever os próprios atos quando ilegais ou inoportunos, apenas.
- d) autotutela que permite à Administração rever os próprios atos quando ilegais, inoportunos ou inconvenientes.
- e) autotutela e tutela, sendo possível a análise legal e de mérito dos atos.

Comentário:

Não devemos confundir os princípios da tutela e da autotutela. A tutela é o controle que a Administração direta exerce sobre a Administração indireta.

Já o controle interno que a Administração exerce sobre os seus próprios atos é chamado de autotutela.

Com efeito, a autotutela é ampla, permitindo que a Administração anule os atos ilegais ou revogue os atos inconvenientes e inoportunos. Por isso, o gabarito é a letra D.

As alternativas A, B e E estão incorretas, pois trocaram ou incluíram indevidamente a “tutela”, quando seria apenas o caso de autotutela. Observa-se que, pela tutela, até seria possível, em situações excepcionais, rever a legalidade ou o mérito dos atos da Administração indireta, mas essa é uma situação excepcional, já que não existe hierarquia entre os órgãos da Administração direta e as entidades da Administração indireta.

Por fim, a opção C está errada, pois limitou a autotutela à análise dos atos ilegais e inoportunos, faltando assim os inconvenientes.

Gabarito: alternativa D.

27. (FCC – TRT 3/2015) A Administração pública exerce, em relação aos administrados, uma série de atos decorrentes de prerrogativas e poderes inerentes à função executiva. Em contrapartida, esses atos estão sujeitos a controle, interno e externo, a fim de garantir as melhores práticas em termos de gestão pública, para aumento de produtividade, ganho de eficiência e respeito às garantias e direitos individuais. Também por isso

- a) o controle exercido pelo Tribunal de Contas sobre os atos praticados pela Administração pública possui extensão demasiadamente maior, representando a única ferramenta repressiva eficaz de limitação das atividades administrativas, tal como a Administração pública o faz em relação aos administrados quando do exercício de seu poder de polícia.
- b) o poder de polícia exercido pela Administração pública possui expresso fundamento na legislação vigente, de modo que deve guardar pertinência com os limites do que lhe autoriza a norma, razão pela qual seu controle está adstrito ao exame de legalidade, para garantir a observância dos princípios constitucionais, direitos e liberdades individuais.



c) o controle interno é aquele praticado pela Administração pública sobre seus próprios atos, razão pela qual é ilimitado e não atende a prazos ou limitações, especialmente em matéria de conveniência e oportunidade, diferentemente do controle externo que, tal qual o poder de polícia, dá-se em caráter excepcional, dentro de quadrantes normativamente bem delimitados, restrito ao exame de legalidade.

d) o controle externo pode ser exercido pelo Poder Judiciário, que também desempenha relevante papel no controle das manifestações do poder de polícia praticadas pela Administração pública, ainda que se possa afirmar remanescer um núcleo discricionário, pertinente ao mérito do ato administrativo, cujos critérios de conveniência e oportunidade não possam ser revistos por aquele Poder.

e) somente o Poder Executivo pode praticar atos administrativos e exercer poder de polícia, posto que sujeito ao controle interno de seus próprios órgãos e ao controle externo do Legislativo e do Executivo, estes que não poderiam se submeter a controle daquela natureza, razão pela qual não poderiam receber atribuição com poderes ilimitados.

Comentário:

O controle externo é aquele exercido por um poder sobre os atos de outro. Assim, quando o Judiciário controla atos do Poder Executivo estará realizando controle externo. Com efeito, o Poder Judiciário, quando provocado, poderá controlar qualquer ato administrativo, incluindo os atos de polícia, ainda que discricionários. Nessa situação, será possível verificar, por exemplo, se o ato é proporcional e razoável, verificando se a autoridade não realizou medidas extremas sob o argumento da discricionariedade. Vale dizer que um ato desproporcional e desarrazoado é ilegítimo, de tal forma que em tal situação não se está analisando o mérito, mas sim os limites razoáveis da atuação do agente público. Assim, não cabe ao Judiciário substituir o agente administrador, de tal forma que o controle dos atos discricionários não pode invadir o mérito do ato. Logo, o gabarito é a opção D.

a) o controle do Tribunal de Contas sobre os atos da Administração não é a única ferramenta repressiva para limitar a atuação administrativa, já que existem outros meios de controle, como o controle interno da própria Administração, o controle judicial, o controle realizado pelo Congresso Nacional, etc. – ERRADA;

b) o controle do poder de polícia não se limita ao aspecto da legalidade, pois outras questões podem ser analisadas, como a moralidade, a razoabilidade, a proporcionalidade, etc. – ERRADA;

c) de fato, o controle interno é aquele feito pela Administração sobre os seus próprios atos, constituindo um meio de controle mais amplo, já que fundamentado no princípio da hierarquia. No entanto, tal controle não é ilimitado, pois deve observar alguns parâmetros, como o da segurança jurídica (aplicável, por exemplo, na existência de prazo decadencial de cinco anos para desfazer atos que favoreçam os administrados de boa-fé) – ERRADA;

e) não é apenas o Poder Executivo que pode “praticar atos administrativos”, pois os demais poderes também exercem esses atos quando, por exemplo, licitam, contratam servidores, aplicam sanções disciplinares, etc. Além disso, a questão possui um erro que talvez tenha sido de digitação, no trecho “controle externo do Legislativo e do Executivo”, é provável que o avaliador queria dizer “controle externo do Legislativo e do Judiciário”. Além disso, o Legislativo e o Judiciário também se submetem ao controle interno (próprio) – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.



28. (FCC – TRT 9/2015) As atividades desempenhadas pela Administração pública não estão imunes a controle, o que é inerente, inclusive, ao princípio da separação de poderes. Contrapondo o controle exercido pelos Tribunais de Contas e a teoria do ato administrativo, a atuação daquelas Cortes de Contas

a) é expressão do controle interno dos atos da Administração pública, restrito aos aspectos financeiros, o que abrange não só a análise contábil, de receitas e despesas, mas também verificações da oscilação patrimonial dos entes.

b) é acessória e dependente do controle do Poder Legislativo, que atua em maior abrangência e profundidade nas matérias exemplificativas constantes da Constituição Federal, examinando não só os aspectos de legalidade dos atos administrativos, mas também o núcleo essencial dos atos discricionários.

c) envolve também análise de mérito da atuação da Administração pública, pois abarca exame de economicidade, o que implica avaliar a relação entre as opções disponíveis e o benefício delas decorrentes.

d) restringe-se às pessoas jurídicas de direito público, integrantes da Administração direta ou indireta, que celebram negócios jurídicos e proferem manifestações que possuem natureza jurídica de ato administrativo.

e) possui apenas competências fiscalizatórias, ou seja, de natureza inquisitória, cabendo as funções corretivas e sancionatórias ao Poder Legislativo ao qual a Corte de Contas está vinculada, ainda que possa propor as medidas coercitivas cabíveis.

Comentário:

a) o controle dos Tribunais de Contas é uma forma de controle externo e alcança os aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial – ERRADA;

b) o art. 71 da Constituição Federal dispõe que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido *com o auxílio* do Tribunal de Contas da União. Contudo, dizer que o TCU auxilia o Congresso não significa que ele é um órgão auxiliar, até porque o TCU possui competências próprias e privativas, exercidas sem qualquer participação do Legislativo – ERRADA;

c) o controle dos tribunais de contas abrange a legalidade, a legitimidade, a *economicidade*, a aplicação das subvenções e da renúncia de receitas. Portanto, de certa forma, pode-se dizer que envolve um controle de mérito, justamente porque a economicidade analisa se a medida administrativa era a mais econômica em cada caso, avaliando as diversas alternativas disponíveis para a Administração. Daí a correção do item. Deve-se anotar, todavia, que esse controle de mérito é limitado, pois os tribunais de contas não podem substituir os administradores públicos, devendo apenas avaliar se de fato a conduta era ou não a mais econômica, mas sem interferir em questões subjetivas – CORRETA;

d) o controle externo dos tribunais de contas envolve toda Administração, direta e indireta, independentemente da natureza jurídica da entidade – ERRADA;

e) os tribunais de contas possuem funções corretivas e sancionatórias, pois podem determinar a correção das irregularidades (CF, art. 71, IX) e aplicar sanções (CF, art. 71, VIII) – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

29. (FCC – TRF 2/2007) É função do controle interno:



- a) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal.
- b) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
- c) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo.
- d) realizar, por iniciativa própria, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira e orçamentária.
- e) apreciar, para fins de registro, a legalidade da concessão de aposentadorias e pensões.

Comentário:

As competências do controle interno constam no art. 74 da Constituição, entre elas:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

[...]

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

As demais competências mencionadas são todas do TC (art. 71, CF/88).

Gabarito: alternativa B.

30. (FCC – BACEN/2006) O sistema de controle interno prescrito pela Constituição Federal, a ser mantido de forma integrada pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, tem, dentre as suas atribuições, a de

- a) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta.
- b) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei.
- c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
- d) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
- e) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.

Comentário:

Assim como na questão anterior, a banca incluiu um monte de competências do TC com competências do controle interno. A única atribuição que compete ao controle interno é a prevista na alternativa C, as demais são do TC:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: [...] III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;



Gabarito: alternativa C.

31. (FCC – TCE-SP/2005) O sistema de controle interno de fiscalização contábil, financeira e orçamentária previsto na Constituição Estadual deve ser mantido de forma integrada

- a) pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário nacionais e estaduais.
- b) pelo Tribunal de Contas e pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário do Estado-Membro.
- c) pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário estaduais.
- d) pelo Tribunal de Contas do Estado, a quem cabe tal fiscalização no âmbito do Estado-Membro.
- e) pelos Tribunais de Contas da União e dos Estados.

Comentário:

Vamos responder de acordo com o artigo 74 da CF/88: “Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno [...]”.

A integração entre os controles internos é dentro da esfera da federação correspondente. Logo, a alternativa correta é a letra C, pois os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário deverão manter, de forma íntegra, um sistema de controle interno.

Gabarito: alternativa C.

32. (FCC – TCE-SP/2005) Dentre as funções do sistema de controle interno a ser mantido, de forma integrada, pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, está a de

- a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
- b) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei.
- c) determinar prazo para que órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
- d) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo.
- e) emitir parecer prévio sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, etapa necessária para a aprovação dessa lei.

Comentário:

Voltamos ao artigo 74 da CF:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

No mesmo modelo das questões anteriores, todas as demais competências são do TC.



Gabarito: alternativa A.

33. (FCC – TCE-AP/2012) A respeito da interface entre o controle externo e interno a que se submete a Administração Pública, é correto afirmar:

- a) Atuam de forma autônoma e independente, devendo apenas assegurar a ciência recíproca de eventuais ilegalidades identificadas.
- b) O controle interno subordina-se ao controle externo, caracterizando-se hierarquicamente como auxiliar dos Tribunais de Contas.
- c) O controle externo, exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas e o controle interno, existente no âmbito de cada Poder, atuam de forma coordenada, não cabendo a fiscalização de um deles quando o outro já tenha atuado.
- d) Os responsáveis pelo controle interno que tomem ciência de irregularidade ou ilegalidade estão obrigados a dela dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de se tornarem solidariamente responsáveis.
- e) Alcançam matérias diversas, porém devem ser executados de forma coordenada, podendo, para maior eficácia, procederem à delegação recíproca de poderes e atribuições.

Comentário:

Três pontos da CF merecem destaque:

*Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, **mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.***

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: [...]

*IV - **apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.***

*§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, **dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.** (grifos nossos)*

Diante disso, a alternativa A está errada, pois eles não atuam de forma autônoma e independente, e sim de forma complementar. Com efeito, não há subordinação entre os controles, logo a B também é errada. Ademais, não existe essa história de que, quando um já fiscalizou, o outro não pode mais fiscalizar, podendo existir casos que tanto o controle interno quanto o externo fiscalizam o mesmo evento, assim a C está errada. Já a letra E também é errada, pois não há que se falar em delegação recíproca de poderes e atribuições, já que as competências decorrem da Constituição.

Por fim, nosso gabarito está na letra D, uma vez que, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, o responsável pelo controle interno deve dar ciência ao TC, sob pena de responsabilidade solidária.



Gabarito: alternativa D.

34. (FCC – TRT-6/2012) O controle administrativo é o poder de fiscalização e correção que a Administração pública exerce sobre

- a) seus próprios atos.
- b) os atos da sociedade.
- c) a intenção entre a comunidade e os tribunais.
- d) o número de atos aprovados e os de interesse dos tribunais de Justiça.
- e) a contabilidade e as finanças das entidades privadas.

Comentário:

Os controles administrativos se referem ao poder de fiscalização que a própria administração exerce sobre os seus próprios atos. Esta é uma definição mais ampla, abrangendo as diversas formas de controle e considerando a administração como única. Assim, abarca tanto os controles interno quanto externo.

As demais alternativas versam sobre outros tipos de controle que não se relacionam com a nossa matéria, como, por exemplo, o controle sobre as finanças de entidades privadas, mais inerente às fiscalizações tributárias.

Gabarito: alternativa A.

35. (FCC – PMSP/2012) O controle exercido pelos Tribunais de Contas, na qualidade de auxiliar o controle externo, a cargo do Poder Legislativo, alcança, de acordo com a Constituição Federal,

- a) as contas dos administradores de entidades integrantes da Administração direta e indireta e daqueles que derem causa a qualquer irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.
- b) a legalidade dos atos de admissão de pessoal, da Administração direta e indireta, inclusive as nomeações para cargos de provimento em comissão.
- c) as concessões de aposentadorias, reformas e pensões, bem como as melhorias posteriores, ainda que não alterem o fundamento legal do ato concessório.
- d) os recursos repassados a entidades privadas mediante convênios, acordos, ou outros ajustes, exceto se a entidade não possuir finalidade lucrativa.
- e) os contratos celebrados pela Administração direta e indireta, exceto aqueles decorrentes de regular procedimento licitatório.

Comentário:

Segundo o inciso II do artigo 71 da CF, compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Assim, a alternativa A está correta.



Vejamos o erro das demais:

b) e c) a apreciação para fins de registro não inclui as nomeações para cargos de provimento em comissão nem as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório:

*III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, **excetuadas** as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, **ressalvadas** as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; (grifos nossos)*

d) não há exceção, usou recurso público deve prestar contas da sua utilização, independente se a entidade é lucrativa ou não.

e) ocorrendo por dispensa, inexigibilidade ou por procedimento licitatório normal, o contrato pode ser fiscalizado.

Gabarito: alternativa A.

36. (FCC – TCE-PR/2011) De acordo com a Constituição Federal, a decisão do Tribunal de Contas que concluir pela ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas

a) aplicará aos responsáveis as penalidades previstas na legislação de improbidade administrativa, inclusive a perda de cargo ou função pública.

b) dependerá, para sua eficácia, de homologação pelo Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa, conforme o caso.

c) aplicará aos responsáveis, entre outras sanções previstas em lei, multa proporcional ao dano causado ao erário, a qual possui eficácia de título executivo.

d) condenará os responsáveis à devolução dos valores auferidos ilicitamente, bem como aplicará multa cominatória, dependendo, para sua eficácia, de aforamento de ação de improbidade pelo Ministério Público.

e) aplicará aos responsáveis as sanções previstas em lei, que incluem a perda dos valores auferidos ilicitamente, multa cominatória, estas com eficácia imediata, e perda do cargo ou função pública, esta sujeita à homologação judicial.

Comentário:

A resposta da questão pode ser encontrada no artigo 71 da CF, inciso VIII e §3º:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [...]

*VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, **as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;** [...]*



*§ 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão **eficácia de título executivo**. (grifos nossos)*

Assim, nosso gabarito é a letra C. Vejamos as demais alternativas:

a) as penas decorrentes da Lei de Improbidade Administrativa são aplicadas pelo Judiciário; b) não há homologação das decisões do TC pela Assembleia (nem do TCU pelo CN); d) a decisão que aplicar multa ou cominar débito, tem eficácia de título executivo, logo não depende de ação do MP; e) está totalmente errada, o TC não tem competência para determinar a perda do cargo ou função pública.

Gabarito: alternativa C.

37. (FCC – TCE-PR/2011) A titularidade do controle externo é do

- a) Poder Executivo, com auxílio do Tribunal de Contas.
- b) Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas.
- c) Poder Judiciário, com o auxílio do Tribunal de Contas.
- d) Tribunal de Contas, com o auxílio do Poder Legislativo.
- e) Ministério Público, com o auxílio do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas.

Comentário:

A titularidade do controle externo é do Poder Legislativo (Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores), auxiliado pelo Tribunal de Contas.

Gabarito: alternativa B.

38. (FCC – TCE-AP/2012) O controle externo no Brasil

- a) está a cargo do Tribunal de Contas, auxiliado pelo Poder Legislativo.
- b) é superior, hierarquicamente, ao controle interno.
- c) é exercido pelo Tribunal de Contas, desde que provocado.
- d) tem poder judicante.
- e) caracteriza-se pela superioridade do Tribunal de Contas da União diante dos Tribunais de Contas Estaduais.

Comentário:

Vejamos a Constituição Federal:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [...]

*II - **julgar** as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e*



mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; (grifos nossos)

Assim, a resposta é a letra D, pois o Tribunal de Contas tem o poder julgante, isto é, o poder para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis. O erro da letra A nós já vimos, a opção inverte: Legislativo auxiliado pelo TC. Não há relação de subordinação entre os controles interno e externo, há complementariedade, logo a opção B está errada. O controle externo é exercido, também, pelo TC, podendo ocorrer por iniciativa própria ou provocado. Por fim, os Tribunais de Contas são independentes, não há qualquer relação entre o TCU e os TCE's.

Gabarito: alternativa D.

Finalizamos. Muito obrigado.

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (FCC – TRT PE / 2025) O controle dos atos da Administração Pública é exercido internamente, pelos próprios órgãos e entidades da estrutura administrativa, mas também externamente, por meio dos órgãos de controle. Consoante a nova disciplina da Lei nº 14.133/2021, os órgãos de controle externo devem considerar, na fiscalização dos atos regidos pela norma, a

- a) natureza jurídica do órgão ou entidade, já que se limitam ao controle dos atos e negócios praticados pela Administração direta e pelas entidades de classe.
- b) faculdade de substituir a Administração Pública, no caso de reiterada omissão ou negligência para regular e disciplinar suas relações jurídicas.
- c) adoção de critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco, em face das razões apresentadas pelos órgãos interessados.
- d) possibilidade de desconstituírem os atos e contratos administrativos, por motivos de conveniência e oportunidade.
- e) permissão para suspender, anular ou aditar os atos e ajustes praticados pela Administração Pública, desde que demonstradas as razões para tanto.

2. (FCC – Prefeitura de São Paulo - SP / 2025) No que concerne aos espectros de atuação dos controles interno e externo da Administração Pública, tem-se que

- A) as decisões da instância máxima do controle interno no âmbito do Poder Executivo, assim como aquelas do Tribunal de Contas, possuem eficácia de título executivo quando importem aplicação de multa aos responsáveis.
- B) o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas não possui ingerência nos aspectos de eficiência da atuação de empresas públicas e sociedades de economia mista, os quais situam-se no âmbito do poder de tutela da Administração direta.
- C) o controle externo do Executivo, exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, é instância revisional do interno no que concerne ao exame das contas dos administradores públicos.
- D) o controle interno restringe-se ao monitoramento e à avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução dos programas de governo e do orçamento.
- E) os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela deverão dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.

3. (FCC – Prefeitura de São Paulo - SP / 2025) O controle jurisdicional da Administração Pública

- A) é exercido judicialmente por meio de ações promovidas pelo Ministério Público, uma vez que os cidadãos não possuem legitimidade para questionar atos administrativos.
- B) abrange a revisão de mérito de atos administrativos pela Justiça, permitindo que o Judiciário substitua as decisões discricionárias do administrador público.
- C) pode ser exercido por meio da ação popular, que permite que qualquer cidadão questione judicialmente a legalidade de atos administrativos que causem lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa ou ao meio ambiente.



D) permite a anulação de atos administrativos pelo Poder Judiciário, mas não admite a imposição de obrigações específicas à administração municipal por meio de mandados de segurança.

E) é exercido pelo Supremo Tribunal Federal e não pode ser realizado por Tribunais Estaduais no caso de atos municipais.

4. (FCC / TRT - 7ª Região (CE) / 2024) O controle dos atos administrativos é feito nos âmbitos interno e externo, caracterizando-se, respectivamente, no âmbito interno:

A) por meio do poder de revisão realizado pela Administração Pública e, no âmbito externo, por meio do controle exercido pelo Poder Legislativo, que possui papel opinativo, em face do Princípio da Separação de Poderes.

B) pelo controle de legalidade exercido pela própria Administração e pelo Tribunal de Contas, que fiscaliza as contas do Poder Executivo e, no âmbito externo, pelo Poder Judiciário, que realiza estritamente controle de legalidade dos atos e contratos da Administração Pública.

C) pelo poder de revisão sobre os próprios atos exercido pela Administração e, no âmbito externo, pela fiscalização exercida pelos órgãos de controle como o Tribunal de Contas, que examina, dentre outros aspectos, a legalidade e a economicidade dos atos e contratos da Administração Pública.

D) pelo poder de tutela que a Administração Pública direta realiza sobre os próprios atos e, no âmbito externo, pelo controle exercido pelo Tribunal de Contas, na qualidade de auxiliar do Poder Judiciário, sobre aspectos de legalidade e economicidade, dentre outros.

E) pelo poder de autotutela que a Administração Pública realiza sobre os próprios atos e, no âmbito externo, pelo controle exercido pelo Poder Judiciário, com auxílio do Tribunal de Contas, sobre os aspectos discricionários e de legalidade.

5. (FCC / TRT - 7ª Região (CE) / 2024) A contratação de uma prestadora de serviços, mediante dispensa de licitação, suscitou apontamento do Tribunal de Contas, que notificou o órgão contratante, em regular processo de auditoria, a prestar informações sobre as premissas e justificativas para a referida contratação direta. A atuação do órgão de controle

A) constitui medida de controle externo da atuação da Administração Pública, permitido ao órgão do Poder Judiciário analisar os requisitos de legalidade da contratação.

B) é irregular, tendo em vista que o limite de análise daquela Corte se restringe aos editais de licitação e contratos deles decorrentes, não abrangendo contratações diretas.

C) representa medida de regular controle interno, cabendo integral cumprimento por parte da Administração Pública.

D) insere-se no regular exercício do controle externo de legalidade, tendo em vista que se trata de verificar se foi demonstrado o cabimento da hipótese de dispensa de licitação indicada pelo órgão contratante.

E) pode ser refutada pela Administração Pública, considerando que as justificativas que embasaram a contratação constituem mérito do ato administrativo e, portanto, excluídas do controle judicial.

6. (FCC / TRT - 7ª Região (CE) / 2024) O controle externo dos atos da Administração Pública pode incluir a

A) sustação de contrato eivado de vício de legalidade pelo Tribunal de Contas, precedida de comunicação à Administração Pública, que poderá lançar mão de seu poder de revisão.



- B) sustação da execução de ato eivado de vício de legalidade pelo Tribunal de Contas, caso não atendida a ordem pela Administração Pública.
- C) anulação de atos discricionários por critérios de conveniência e oportunidade, pela Administração Pública Indireta.
- D) revogação de atos discricionários por critérios de legalidade, pelo Poder Judiciário.
- E) anulação de ato administrativo eivado de vício de legalidade pelo Tribunal de Contas, apurado por meio de representação extrema.

7. (FCC / DPE-AM / 2023) O controle sobre atos da Administração Pública pode ser realizado

- A) tão só pelo Poder Legislativo.
- B) somente pelo Poder Judiciário e Poder Legislativo.
- C) pelo Poder Judiciário, Poder Legislativo ou pelo próprio Poder Executivo.
- D) somente pelo Tribunal de Contas.
- E) tão só pelo Poder Judiciário e Tribunal de Contas.

8. (FCC / MPE-PB / 2023) Trata-se de forma de insurgência na via administrativa contra o exercício das competências da Administração Pública:

- A) O pedido de reconsideração, que é a petição dirigida à autoridade imediatamente superior à que proferiu a decisão questionada, postulando sua reforma ou supressão.
- B) O recurso hierárquico, que é a manifestação insurgente na qual prepondera o intuito de alertar a autoridade competente para conduta administrativa apresentada como censurável.
- C) A reclamação administrativa, que é a manifestação de inconformismo do administrado em face de decisão administrativa que lhe afeta direitos ou interesses.
- D) A denúncia administrativa, que é a manifestação de inconformidade que não pode ser qualificada como pedido de reconsideração ou representação administrativa.
- E) O pedido de revisão, que é a petição dirigida à mesma autoridade prolatora da decisão, postulando que a modifique ou suprima.

9. (FCC – SEAD AP/2018) Diante de um edital de licitação publicado, em relação ao qual foi divulgada notícia de restrição à competição,

- a) o Poder Judiciário, provocado ou de ofício, deve determinar a suspensão do procedimento para prévio exame.
- b) o Tribunal de Contas pode suspender o certame, para regular exame prévio do edital, recomendando os ajustes necessários para a regularização do instrumento convocatório.
- c) cabe aos potenciais interessados a impugnação do mesmo, não se admitindo revisão de ofício.
- d) é prescindível a suspensão do procedimento pela Administração, tendo em vista que o exame do instrumento antes de conclusão do certame não pode interferir na possibilidade de sua anulação, que deve ser posterior à contratação.
- e) não é exigível do poder público a suspensão do procedimento, tendo em vista que tanto o Poder Judiciário quanto o Tribunal de Contas somente podem determinar a retificação do certame em decisão final.



10. (FCC – MPE PE/2018) O controle externo exercido pelo Poder Judiciário e pelos Tribunais de Contas envolve a possibilidade de desfazimento ou de determinação para desfazimento de atos ou contratos firmados pela Administração pública, conforme o caso. Essa atuação

- a) inclui os negócios jurídicos firmados por entes da Administração indireta, desde que sujeitos ao regime jurídico de direito público, o que exclui as empresas estatais.
- b) abrange os atos firmados por consórcio público, constituído por meio de autarquia, sujeita a regime jurídico de direito público, desde que seja resultado da deliberação de pessoas jurídicas de mesma natureza.
- c) não autoriza a sustação ou desfazimento de atos e contratos pelos Tribunais de Contas, que podem, nesses casos, apenas suspender a vigência dos mesmos até que os vícios identificados sejam sanados.
- d) autoriza o desfazimento de contratos nos casos de comprovada ilegalidade, tais como vício de motivo ou desvio de finalidade.
- e) também incide sobre os contratos celebrados por consórcios públicos, como, por exemplo, a contratação da referida associação pública pelos Municípios titulares para prestação de serviço público à comunidade.

11. (FCC – SP Parcerias/2018) As prerrogativas e poderes conferidos à Administração direta e indireta para a consecução de suas funções, tipicamente executivas,

- a) admitem a prática de atos que exteriorizam o exercício de parcela de funções atípicas, a exemplo da edição de decreto que extingue cargos vagos em determinado órgão cujas funções foram absorvidas por outro departamento da estrutura administrativa.
- b) não se exteriorizam de forma equânime, considerando que o controle exercido pelo Legislativo e Tribunais de Contas sobre os atos e negócios realizados pelos entes que integram a Administração indireta e que possuem natureza jurídica de direito privado restringe-se ao exame do cumprimento da legalidade.
- c) não excluem o exercício de funções atípicas pelos seus diversos entes, como judicante e normativa, esta última que abrange a edição de decretos autônomos pelo Chefe do Executivo, Superintendentes de autarquias e de fundações integrantes da Administração indireta.
- d) incluem o exercício do poder de polícia, função tipicamente atribuída ao Poder Judiciário, para, em caráter excepcional, limitar os direitos dos administrados com vistas à garantia da segurança pública.
- e) restringem a incidência de controle externo sobre seus atos, cabendo, exclusivamente, ao Judiciário o exame de legalidade e ao Legislativo, por meio do Tribunal de Contas, o exame da discricionariedade e de seus limites.

12. (FCC – Prefeitura de Macapá AP/2018) Considere que o órgão responsável pelo controle interno da Administração municipal tenha identificado ilegalidades praticadas em determinada Secretaria, consistente no superfaturamento de contratos firmados para manutenção de equipamentos de informática. Considerando as disposições constitucionais aplicáveis, o responsável pelo controle interno

- a) deverá comunicar a ocorrência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, sem prejuízo da adoção das medidas necessárias no âmbito do controle interno.
- b) somente poderá adotar medidas preventivas para as próximas contratações, cabendo o controle de legalidade a posteriori exclusivamente ao Tribunal de Contas, na condição de órgão responsável pelo controle externo.



- c) poderá determinar a sustação do contrato, mediante prévia solicitação à Câmara Municipal, com comunicação simultânea ao Tribunal de Contas.
- d) possui a prerrogativa de determinar a sustação do contrato, afastando, em tal hipótese, o controle externo a cargo do Tribunal de Contas.
- e) não possui qualquer ação sobre tal circunstância, eis que sua atuação se limita a controle de aspectos contábeis.

13. (FCC – TRT 15ª Região – Campinas/2018) O controle dos atos administrativos, quando exercido pelos Tribunais de Contas, se exterioriza por meio da edição de

- a) decisões administrativas, com natureza de ato administrativo, nos processos de tomadas de contas, podendo servir como título executivo para as multas impostas aos responsáveis.
- b) decisões jurisdicionais nos processos de verificações de licitações e auditorias de contratações, na medida em que devem julgar referidos atos regulares ou irregulares.
- c) decisões de cunho administrativo, cujo conteúdo analisa os aspectos de legalidade dos atos e contratos celebrados pela Administração pública, vedada ingerência nos aspectos discricionários.
- d) atos administrativos de natureza decisória, passíveis de revisão pelo próprio juízo emissor ou pelo Judiciário até o trânsito em julgado.
- e) atos administrativos, quando não tiverem conteúdo condenatório e atos sancionatórios, quando impuserem sanções, inadmitida revisão, sob pena de ofensa ao princípio da Separação de Poderes, pois se trata do órgão de controle do Judiciário e do Executivo.

14. (FCC – TRT 15ª Região – Campinas/2018) Os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, dentre outros, informam a atuação da Administração pública, servindo também de parâmetro para o controle de seus atos. O Tribunal de Contas, no exercício desse controle, fiscaliza os atos da Administração pública sob o prisma da

- a) legalidade, exclusivamente, considerando que não lhe é dado analisar as razões de mérito dos atos e contratos celebrados.
- b) supremacia do interesse público, pois a atuação da Administração pública, quando diante dos interesses privados, sempre se sobrepõe, o que lhe permite a adoção de medidas e realização de atos não expressamente previstos em lei ou contrato.
- c) moralidade e legalidade, não lhe sendo permitido, contudo, nenhuma atuação para suspender atos praticados pela Administração pública.
- d) economicidade dos atos e negócios praticados pela Administração pública, o que envolve análise de mérito, ainda que devam ser respeitados os parâmetros do que constitui essencialmente o juízo discricionário legítimo.
- e) discricionariedade, diante da existência de vícios de legalidade, o que possibilita a sustação de atos praticados pela Administração pública, independentemente dos resultados obtidos.

15. (FCC – TRT 6ª Região (PE)/2018) Considere os itens:

I. Ato vinculado;

II. Ato discricionário.



No que concerne aos itens apresentados,

- a) ambos se submetem a controle interno e externo, este exercido tanto pelo Poder Legislativo, por meio do Tribunal de Contas, como pelo Poder Judiciário.
- b) o item I submete-se a controle interno e externo; o item II a controle interno apenas, que é denominado autotutela.
- c) ambos se submetem a controle externo e interno, sendo o controle interno de menor amplitude e extensão que o externo, pois limitado a questões de conveniência e oportunidade.
- d) o item I submete-se a controle externo; o item II não, pois os atos discricionários, por envolverem juízo de conveniência e oportunidade, afastam o controle de legalidade pelo Poder Judiciário.
- e) o item II submete-se a controle externo; o item I não, pois os atos vinculados, por envolverem juízo de conveniência e oportunidade, afastam o controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

16. (FCC – DPE AM/2018) O controle legislativo da Administração pública, exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas, autoriza

- a) a anulação de contratos que envolvam despesas de custeio e investimentos, quando atingido o limite máximo de comprometimento fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
- b) a aplicação de sanções a agentes públicos que incorrerem em atos de improbidade, incluindo o afastamento de suas funções.
- c) a decretação de inidoneidade de Municípios que tenham praticado atos tendentes a fraudar procedimento licitatório, impedindo abertura de novos certames.
- d) o exame prévio de editais, com a suspensão do certame até que sejam sanadas eventuais irregularidades identificadas.
- e) o controle dos provimentos de cargos e funções em comissão, impedindo novas nomeações quando extrapolada a proporção de 30% em relação aos cargos efetivos.

17. (FCC – TRE PR/2017) No que se refere aos entes que integram a Administração pública indireta e o controle externo a que estão sujeitos,

- a) todos se submetem ao controle exercido pelos Tribunais de Contas, mas os dirigentes das autarquias e fundações sujeitam-se também pessoalmente à imposição de multa, o que não se aplica aos dirigentes de pessoas jurídicas de direito privado.
- b) as empresas públicas sujeitam-se integralmente ao mesmo nível e extensão de controle que as autarquias, o que não se aplica às sociedades de economia mista, que se sujeitam apenas a controle finalístico de resultados pelos órgãos de controle externo.
- c) somente o Judiciário pode analisar integralmente os atos e negócios realizados pelas pessoas jurídicas, restando o exame da conduta dos administradores aos Tribunais de Contas.
- d) seus dirigentes não se sujeitam a responsabilização pessoal ou sanção individualizada perante os Tribunais de Contas ou Poder Judiciário, possibilidade restrita aos gestores da Administração direta.
- e) seus dirigentes podem ser sancionados pelos Tribunais de Contas, com imposição de multa, caso infringjam dispositivo normativo que assim comine, independentemente da imputação de responsabilidade e consequências às pessoas jurídicas que representam.



18. (FCC – FUNAPE/2017) A Administração pública está sujeita a controle interno e externo. O poder da Administração pública rever seus próprios atos também se insere em medida de controle interno. O controle externo por sua vez,

- a) exerce-se com mais intensidade sobre os órgãos da Administração direta, tendo em vista que os entes que integram a Administração indireta possuem fontes próprias de receita.
- b) é exercido pelo Poder Judiciário em face de todos os entes da Administração pública, restrita a atuação do Tribunal de Contas aos entes e órgãos da Administração direta, que gerem exclusivamente recursos públicos.
- c) pode ser feito tanto pelo Poder Legislativo, quanto pelo Poder Judiciário, este que também pode verificar a ocorrência de desvio de finalidade dos atos administrativos.
- d) quando exercido pelo Tribunal de Contas, permite incidência também sobre o mérito dos atos dos entes que integram a Administração indireta, porque são dotados de natureza jurídica de direito público.
- e) diferencia a natureza jurídica do ente sobre o qual incide a verificação, de forma que os atos das pessoas jurídicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado somente são sindicáveis pelo Judiciário.

19. (FCC – TRT 24ª Região (MS)/2017) Considere duas situações hipotéticas:

I. o Congresso Nacional decide apurar a legalidade de ato administrativo praticado pelo presidente de autarquia federal;

II. o Congresso Nacional anulou ato normativo do Poder Executivo que exorbitou do poder regulamentar.

No que concerne ao controle legislativo, especificamente ao controle político exercido pelo Poder Legislativo sobre a Administração pública,

- a) ambas as hipóteses estão corretas.
- b) ambas as hipóteses estão incorretas, pois extrapolam os limites do controle legislativo exercido sobre os atos da Administração pública.
- c) está correta apenas a primeira hipótese; no item II, cabe ao Congresso tão somente sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar.
- d) está correta apenas a segunda hipótese; no item I, compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer das Casas, os atos do Poder Executivo, não abrangendo, no entanto, a administração indireta.
- e) ambas as hipóteses estão incorretas, pois foram citadas atribuições exclusivas do Senado Federal no exercício do controle legislativo.

20. (FCC – TRE SP/2017) Os atos da Administração pública estão sujeitos a controle externo e interno. O controle exercido pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas,

- a) dá-se sobre atos e contratos firmados pela Administração pública, não sendo exercido, contudo, antes da celebração dos referidos instrumentos.
- b) inclui a análise dos editais de licitação publicados, permitindo a modificação da redação daqueles instrumentos, especialmente no que se refere à habilitação, a fim de preservar a igualdade entre os participantes do certame.



- c) autoriza a suspensão de atos e contratos celebrados pela Administração pública quando, instada a revogá-los ou anulá-los, não o fizer no prazo fixado.
- d) possibilita a sustação de atos pelo Tribunal de Contas, quando a Administração pública não sanar os vícios indicados pelo mesmo.
- e) permite a sindicância das licitações realizadas pela Administração direta e indireta, com a anulação de editais e contratos deles decorrentes sempre que houver vício de legalidade insanável.

21. (FCC – TRE SP/2017) O controle exercido pela Administração direta sobre a Administração indireta denomina-se

- a) poder de tutela e permite a substituição de atos praticados pelos entes que integram a Administração indireta que não estejam condizentes com o ordenamento jurídico.
- b) poder de revisão dos atos, decorrente da análise de mérito do resultado, bem como em relação aos estatutos ou legislação que criaram os entes que integram a Administração indireta.
- c) controle finalístico, pois a Administração direta constitui a instância final de apreciação, para fins de aprovação ou homologação, dos atos e recursos praticados e interpostos no âmbito da Administração indireta.
- d) poder de tutela, que não pressupõe hierarquia, mas apenas controle finalístico, que analisa a aderência da atuação dos entes que integram a Administração indireta aos atos ou leis que os constituíram.
- e) poder de autotutela, tendo em vista que a Administração indireta integra a Administração direta e, como tal, compreende a revisão dos atos praticados pelos entes que a compõem quando não guardarem fundamento com o escopo institucional previsto em seus atos constitutivos.

22. (FCC – TRT 23/2016) No que concerne ao controle externo praticado sobre os atos da Administração pública, especificamente quanto ao controle financeiro, considere:

I. Competência do Tribunal de Contas para processar disciplinarmente os responsáveis pela indevida aplicação e utilização de recursos públicos, aplicando as sanções disciplinares previstas no estatuto dos servidores do ente ao qual aqueles estejam vinculados.

II. O julgamento feito pelo Tribunal de Contas das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.

III. O deferimento, pelo Tribunal de Contas, das aposentadorias, reformas e pensões, da Administração direta e indireta, a fim de garantir a observância do limite de despesa de pessoal.

IV. A sustação do contrato administrativo, em razão do descumprimento da lei, adotada diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis.

Está correto o que consta APENAS em

- a) IV.
- b) I e II.
- c) I, III e IV.



d) II e IV.

e) II e III.

23. (FCC – SEFAZ-MA/2016) São finalidades do controle interno da Administração pública, EXCETO:

a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

b) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

c) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

d) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

e) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Executivo, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar do seu recebimento.

24. (FCC – SEFAZ-MA/2016) O Poder Judiciário exerce o controle

a) interno da Administração pública, podendo controlar tanto o mérito do ato administrativo, quanto a sua forma.

b) externo da Administração pública, podendo decidir sobre o mérito do ato administrativo, mas não sobre sua legalidade.

c) administrativo da Administração pública, podendo controlar tanto o mérito do ato administrativo, quanto a sua forma.

d) externo da Administração pública, podendo decidir sobre a legalidade do ato administrativo, mas não sobre o seu mérito.

e) interno da Administração pública, podendo decidir sobre a legalidade do ato administrativo, mas não sobre o seu mérito.

25. (FCC – TRT 23/2016) O contrato administrativo confere à Administração pública algumas prerrogativas não concedidas ao contratado, mas também a sujeita a controle externo,

a) que não pode adentrar às alterações unilaterais promovidas no objeto contratual, qualitativas e quantitativas, tendo em vista que essas medidas se inserem no exame essencialmente discricionário do contratante.

b) exercido previamente à celebração da avença, durante a fase de licitação, tendo em vista que após o contrato constitui lei entre as partes, não podendo ser alterado, sob pena de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro.

c) que se presta ao exame de legalidade não só das alterações que o Poder Público venha a promover, qualitativas ou quantitativas, com ou sem concordância do contratado, mas também dos termos originais do contrato celebrado, que pode ser maculado, inclusive, por vícios identificados no procedimento licitatório.

d) exercido pela Administração pública central, quando se tratar de instrumentos celebrados por entes da Administração indireta, hipótese em que se implementa com maior rigor e alcance, inclusive para permitir a análise de aspectos discricionários, desde que preservado o núcleo essencial de decisão.



e) sobre os aspectos orçamentário-financeiros, capitaneado pelo Tribunal de Contas competente, que exerce essa competência em auxílio ao Poder Legislativo, em cujo âmbito é promovido o exame de mérito das contratações da Administração pública, para autorizar a celebração dos ajustes.

26. (FCC – TRE-RR/2015) O controle sobre os órgãos da Administração Direta é um controle interno e decorre do poder de

- a) tutela que permite à Administração rever os próprios atos quando ilegais, apenas.
- b) tutela que permite à Administração rever os próprios atos quando ilegais, inoportunos ou inconvenientes.
- c) autotutela que permite à Administração rever os próprios atos quando ilegais ou inoportunos, apenas.
- d) autotutela que permite à Administração rever os próprios atos quando ilegais, inoportunos ou inconvenientes.
- e) autotutela e tutela, sendo possível a análise legal e de mérito dos atos.

27. (FCC – TRT 3/2015) A Administração pública exerce, em relação aos administrados, uma série de atos decorrentes de prerrogativas e poderes inerentes à função executiva. Em contrapartida, esses atos estão sujeitos a controle, interno e externo, a fim de garantir as melhores práticas em termos de gestão pública, para aumento de produtividade, ganho de eficiência e respeito às garantias e direitos individuais. Também por isso

- a) o controle exercido pelo Tribunal de Contas sobre os atos praticados pela Administração pública possui extensão demasiadamente maior, representando a única ferramenta repressiva eficaz de limitação das atividades administrativas, tal como a Administração pública o faz em relação aos administrados quando do exercício de seu poder de polícia.
- b) o poder de polícia exercido pela Administração pública possui expresso fundamento na legislação vigente, de modo que deve guardar pertinência com os limites do que lhe autoriza a norma, razão pela qual seu controle está adstrito ao exame de legalidade, para garantir a observância dos princípios constitucionais, direitos e liberdades individuais.
- c) o controle interno é aquele praticado pela Administração pública sobre seus próprios atos, razão pela qual é ilimitado e não atende a prazos ou limitações, especialmente em matéria de conveniência e oportunidade, diferentemente do controle externo que, tal qual o poder de polícia, dá-se em caráter excepcional, dentro de quadrantes normativamente bem delimitados, restrito ao exame de legalidade.
- d) o controle externo pode ser exercido pelo Poder Judiciário, que também desempenha relevante papel no controle das manifestações do poder de polícia praticadas pela Administração pública, ainda que se possa afirmar remanescer um núcleo discricionário, pertinente ao mérito do ato administrativo, cujos critérios de conveniência e oportunidade não possam ser revistos por aquele Poder.
- e) somente o Poder Executivo pode praticar atos administrativos e exercer poder de polícia, posto que sujeito ao controle interno de seus próprios órgãos e ao controle externo do Legislativo e do Executivo, estes que não poderiam se submeter a controle daquela natureza, razão pela qual não poderiam receber atribuição com poderes ilimitados.

28. (FCC – TRT 9/2015) As atividades desempenhadas pela Administração pública não estão imunes a controle, o que é inerente, inclusive, ao princípio da separação de poderes. Contrapondo o controle exercido pelos Tribunais de Contas e a teoria do ato administrativo, a atuação daquelas Cortes de Contas



- a) é expressão do controle interno dos atos da Administração pública, restrito aos aspectos financeiros, o que abrange não só a análise contábil, de receitas e despesas, mas também verificações da oscilação patrimonial dos entes.
- b) é acessória e dependente do controle do Poder Legislativo, que atua em maior abrangência e profundidade nas matérias exemplificativas constantes da Constituição Federal, examinando não só os aspectos de legalidade dos atos administrativos, mas também o núcleo essencial dos atos discricionários.
- c) envolve também análise de mérito da atuação da Administração pública, pois abarca exame de economicidade, o que implica avaliar a relação entre as opções disponíveis e o benefício delas decorrentes.
- d) restringe-se às pessoas jurídicas de direito público, integrantes da Administração direta ou indireta, que celebram negócios jurídicos e proferem manifestações que possuem natureza jurídica de ato administrativo.
- e) possui apenas competências fiscalizatórias, ou seja, de natureza inquisitória, cabendo as funções corretivas e sancionatórias ao Poder Legislativo ao qual a Corte de Contas está vinculada, ainda que possa propor as medidas coercitivas cabíveis.

29. (FCC – TRF 2/2007) É função do controle interno:

- a) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal.
- b) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
- c) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo.
- d) realizar, por iniciativa própria, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira e orçamentária.
- e) apreciar, para fins de registro, a legalidade da concessão de aposentadorias e pensões.

30. (FCC – BACEN/2006) O sistema de controle interno prescrito pela Constituição Federal, a ser mantido de forma integrada pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, tem, dentre as suas atribuições, a de

- a) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta.
- b) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei.
- c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
- d) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
- e) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.

31. (FCC – TCE-SP/2005) O sistema de controle interno de fiscalização contábil, financeira e orçamentária previsto na Constituição Estadual deve ser mantido de forma integrada

- a) pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário nacionais e estaduais.
- b) pelo Tribunal de Contas e pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário do Estado-Membro.
- c) pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário estaduais.



- d) pelo Tribunal de Contas do Estado, a quem cabe tal fiscalização no âmbito do Estado-Membro.
- e) pelos Tribunais de Contas da União e dos Estados.

32. (FCC – TCE-SP/2005) Dentre as funções do sistema de controle interno a ser mantido, de forma integrada, pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, está a de

- a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
- b) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei.
- c) determinar prazo para que órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
- d) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo.
- e) emitir parecer prévio sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, etapa necessária para a aprovação dessa lei.

33. (FCC – TCE-AP/2012) A respeito da interface entre o controle externo e interno a que se submete a Administração Pública, é correto afirmar:

- a) Atuam de forma autônoma e independente, devendo apenas assegurar a ciência recíproca de eventuais ilegalidades identificadas.
- b) O controle interno subordina-se ao controle externo, caracterizando-se hierarquicamente como auxiliar dos Tribunais de Contas.
- c) O controle externo, exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas e o controle interno, existente no âmbito de cada Poder, atuam de forma coordenada, não cabendo a fiscalização de um deles quando o outro já tenha atuado.
- d) Os responsáveis pelo controle interno que tomem ciência de irregularidade ou ilegalidade estão obrigados a dela dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de se tornarem solidariamente responsáveis.
- e) Alcançam matérias diversas, porém devem ser executados de forma coordenada, podendo, para maior eficácia, procederem à delegação recíproca de poderes e atribuições.

34. (FCC – TRT-6/2012) O controle administrativo é o poder de fiscalização e correção que a Administração pública exerce sobre

- a) seus próprios atos.
- b) os atos da sociedade.
- c) a intenção entre a comunidade e os tribunais.
- d) o número de atos aprovados e os de interesse dos tribunais de Justiça.
- e) a contabilidade e as finanças das entidades privadas.

35. (FCC – PMSP/2012) O controle exercido pelos Tribunais de Contas, na qualidade de auxiliar o controle externo, a cargo do Poder Legislativo, alcança, de acordo com a Constituição Federal,



- a) as contas dos administradores de entidades integrantes da Administração direta e indireta e daqueles que derem causa a qualquer irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.
- b) a legalidade dos atos de admissão de pessoal, da Administração direta e indireta, inclusive as nomeações para cargos de provimento em comissão.
- c) as concessões de aposentadorias, reformas e pensões, bem como as melhorias posteriores, ainda que não alterem o fundamento legal do ato concessório.
- d) os recursos repassados a entidades privadas mediante convênios, acordos, ou outros ajustes, exceto se a entidade não possuir finalidade lucrativa.
- e) os contratos celebrados pela Administração direta e indireta, exceto aqueles decorrentes de regular procedimento licitatório.

36. (FCC – TCE-PR/2011) De acordo com a Constituição Federal, a decisão do Tribunal de Contas que concluir pela ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas

- a) aplicará aos responsáveis as penalidades previstas na legislação de improbidade administrativa, inclusive a perda de cargo ou função pública.
- b) dependerá, para sua eficácia, de homologação pelo Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa, conforme o caso.
- c) aplicará aos responsáveis, entre outras sanções previstas em lei, multa proporcional ao dano causado ao erário, a qual possui eficácia de título executivo.
- d) condenará os responsáveis à devolução dos valores auferidos ilicitamente, bem como aplicará multa cominatória, dependendo, para sua eficácia, de aforamento de ação de improbidade pelo Ministério Público.
- e) aplicará aos responsáveis as sanções previstas em lei, que incluem a perda dos valores auferidos ilicitamente, multa cominatória, estas com eficácia imediata, e perda do cargo ou função pública, esta sujeita à homologação judicial.

37. (FCC – TCE-PR/2011) A titularidade do controle externo é do

- a) Poder Executivo, com auxílio do Tribunal de Contas.
- b) Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas.
- c) Poder Judiciário, com o auxílio do Tribunal de Contas.
- d) Tribunal de Contas, com o auxílio do Poder Legislativo.
- e) Ministério Público, com o auxílio do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas.

38. (FCC – TCE-AP/2012) O controle externo no Brasil

- a) está a cargo do Tribunal de Contas, auxiliado pelo Poder Legislativo.
- b) é superior, hierarquicamente, ao controle interno.
- c) é exercido pelo Tribunal de Contas, desde que provocado.
- d) tem poder judicante.
- e) caracteriza-se pela superioridade do Tribunal de Contas da União diante dos Tribunais de Contas Estaduais.



GABARITO



1. C	11. A	21. D	31. C
2. E	12. A	22. D	32. A
3. C	13. A	23. E	33. D
4. C	14. D	24. D	34. A
5. D	15. A	25. C	35. A
6. B	16. D	26. D	36. C
7. C	17. E	27. D	37. B
8. C	18. C	28. C	38. D
9. B	19. C	29. B	
10. E	20. D	30. C	

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.

